

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	6
5.3 - Descrição - Controles Internos	9
5.4 - Programa de Integridade	10
5.5 - Alterações significativas	12
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	13

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	14
10.2 - Resultado operacional e financeiro	36
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	52
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	54
10.5 - Políticas contábeis críticas	57
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	66
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	67
10.8 - Plano de Negócios	68
10.9 - Outros fatores com influência relevante	71

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos**5.1 Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:**

- a. se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso de negativo, as razões pelas quais a Companhia não adotou uma política.**

Em reunião realizada em 30 de abril de 2020 os membros do Conselho de Administração da Companhia, aprovaram a Política de Gestão de Riscos que estabelece entre outras, responsabilidades sobre o processo de mapeamento, classificação e monitoramento dos riscos, assim como, de seus controles de mitigação. Ainda no ano de 2020, houve a contratação de um executivo para gerenciar as atividades de Auditoria Interna, Riscos e Compliance, reportando diretamente ao Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos e com reporte operacional para o CEO, preservando a independência destas atividades e respeitando o que estabelece as melhores práticas de mercado. Uma das atribuições deste executivo é a continuidade e a melhoria dos processos de gestão de riscos da Companhia.

Adicionalmente, a Companhia vem sendo apoiada pelos processos de gestão financeira e pelo Comitê de Auditoria, Finanças e Risco, criado em novembro de 2016.

A Companhia possui uma política de gerenciamento de riscos financeiros, aprovada pela Diretoria, em conformidade com as boas práticas e coerente com os padrões definidos por órgãos reguladores do Brasil e exterior. Esta política descreve a filosofia de proteção de riscos financeiros da empresa e estabelece suas diretrizes.

Ao implantar e praticar esta Política, a Companhia visa assegurar:

- i) A gestão proativa e contínua dos riscos, por meio de antecipação e, quando necessária, pela proteção de cenários desfavoráveis, de forma a proteger os resultados e o patrimônio da Mills;
- ii) A consideração do retorno das aplicações financeiras ponderado pelo risco associado nas análises das estratégias da Mills;
- iii) Preservação permanente da saúde financeira da Mills;
- iv) Proteção dos resultados e do patrimônio da Mills contra o não cumprimento de obrigações contratadas com contrapartes;
- v) A melhoria continua das avaliações da Mills por parte de investidores, credores, e agências de rating, devido às nossas práticas financeiras conservadoras e gestão de risco;
- vi) A eficiência e eficácia na proteção de exposição ao risco, através de contratação de instrumentos financeiros ou da observação da existência de proteções ("hedges") naturais e das correlações entre os preços de diferentes ativos e mercados;
- vii) A avaliação da efetividade e apresentação ao Conselho de Administração anualmente.

A Companhia tem como prática monitorar constantemente as mudanças de cenário macroeconômico e setorial que possam influenciar suas atividades, por meio de acompanhamento dos principais indicadores de desempenho e sua matriz de risco. A Companhia analisa os riscos aos quais está exposta e que possam afetar seus negócios, situação financeira e os resultados de suas operações.

- b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:**

- (i) os riscos para os quais se busca proteção**

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

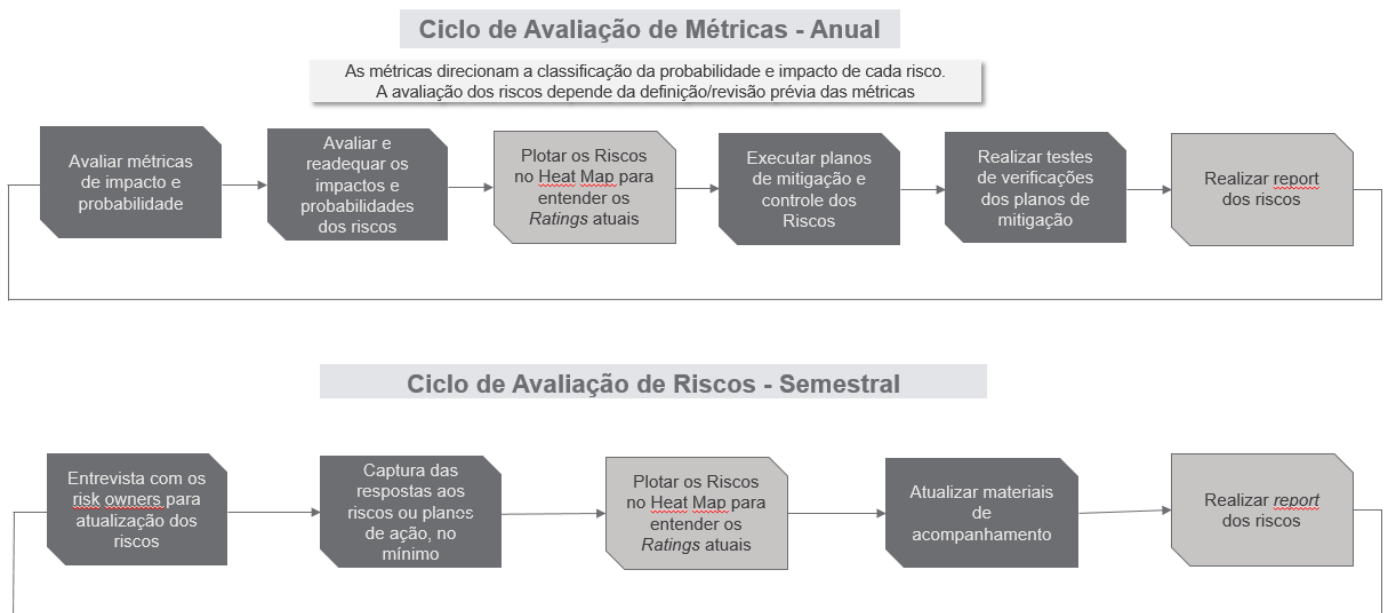
A política de gestão de riscos tem o objetivo de estabelecer diretrizes e responsabilidades relacionadas ao processo de gestão de riscos, através da identificação, análise, priorização, tratamento e monitoramento dos riscos empresariais que possam vir a afetar os negócios da Companhia. Adicionalmente, fornecer informações para apoiar o processo decisório dos negócios, baseado nos riscos empresariais, com o objetivo apoiar o plano estratégico, na geração de valor e no crescimento sustentado da Companhia.

As práticas de gerenciamento de riscos adotadas pela Companhia buscam proteção para os principais riscos que possam impactar de forma adversa e relevante os objetivos traçados pela alta administração da nossa Companhia, nossa reputação bem como os nossos resultados financeiros e operacionais, os quais se encontram descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência.

(ii) os instrumentos utilizados para proteção

O gerenciamento dos riscos busca garantir que a Companhia possua estruturas, processos, mecanismos e controles internos para conhecê-los, avaliá-los e controlá-los, de forma a mantê-los dentro de níveis compatíveis com os limites fixados pela Administração. Além disso, o gerenciamento de riscos auxilia a tomada de decisão pelos Administradores.

Segue abaixo o ciclo de avaliação dos riscos:



(iii) a estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A Companhia possui uma área de gerenciamento de riscos que inclui as atividades de Auditoria Interna, Gestão de Riscos e Compliance, que apresentam reporte direto ao Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos. Esta área conta com autonomia operacional e orçamento próprio aprovado pelo Conselho de Administração.

(a) Conselho de Administração

De acordo com a Política de Gestão de Riscos aprovada pelo Conselho de Administração em 30 de abril de 2020, o Conselho de Administração deve monitorar periodicamente (ao menos duas vezes ao ano), e com apoio do CAFIR e do Head de Auditoria, Riscos e Compliance, os riscos prioritários aos quais Companhia estiver exposta, acompanhando a evolução dos riscos de maior probabilidade e impacto e seus respectivos planos de ação.

Adicionalmente, precisa também estabelecer parâmetros de apetite aos riscos, definindo quais os riscos que a Companhia está disposta a correr e considerando quais níveis máximos de exposição.

(b) Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

O Conselho de Administração designou ao Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos a função de complementar e monitorar o cumprimento à Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos. Atualmente, o Comitê é composto por três membros eleitos pelo Conselho de Administração.

Todos os membros do Comitê são conselheiros, sendo um independente e com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da Instrução CVM nº 308/02, conforme alterada.

Nesse âmbito, as principais atribuições do Comitê, nos termos do seu Regimento Interno, são:

- (i) acompanhar e avaliar a sustentabilidade dos principais indicadores financeiros da empresa – rentabilidade, fluxo de caixa e endividamento;
- (ii) opinar na contratação/destituição dos auditores independentes, incluindo reunião com os auditores independentes para analisar fechamento do ano e carta de recomendações de falha dos controles internos;
- (iii) gerenciar e acompanhar os trabalhos da área de controles internos e da auditoria interna, bem como quanto ao tratamento dado às denúncias de fraudes e/ou irregularidades recebidas pelo Canal Confidencial, garantindo a proteção, o anonimato e a não-retaliação dos eventuais denunciante;
- (iv) avaliar e monitorar a efetividade e suficiência da estrutura da área de controles internos, da auditoria interna, da auditoria independente, compliance e riscos corporativos, apresentando recomendações de aprimoramento de políticas, incluindo a política de transações entre partes relacionadas, mapeamento de riscos, planos de ação, respostas aos riscos, práticas e procedimentos que entender necessárias;
- (v) opinar sobre as propostas da Administração a serem submetidas à Assembleia Geral, quando relativas à modificação do capital social, orçamento de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;
- (vi) verificar os patamares de ética e de manutenção e/ou construção da identidade da organização, que deve refletir seus princípios e valores;
- (vii) avaliação dos Forecasts, Orçamento Anual e do Business Plan;
- (viii) acompanhar e contribuir com os principais projetos liderados pela área financeira,
- (ix) realizar avaliação prévia de propostas que envolvam análises financeiras complexas que serão levadas ao Conselho;
- (x) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras anuais (incluindo a análise de contas a receber, fluxo de caixa, resultado mensal e trimestral, imposto diferido e ativo imobilizado);
- (xi) sugerir alterações ao presente Regimento, submetendo-as à deliberação do Conselho;
- (xii) emitir recomendações sobre propostas de investimento e/ou desinvestimento e de financiamento dentro do limite de alçada definido pelo Conselho;
- (xiii) emitir recomendações sobre a compra/venda de valores mobiliários de emissão da Companhia;
- (xiv) emitir recomendações sobre propostas relacionadas a otimização fiscal e tributária;
- (xv) acompanhar e analisar periodicamente o endividamento de longo prazo, a estrutura de capital da Companhia, incluindo a avaliação de termos e preço de instrumentos de dívida (custos all-in, estrutura de garantias), bem como avaliar medidas que recomendem alterações;
- (xvi) analisar demais matérias que o Conselho venha a considerar relevantes e de interesse da companhia.

De acordo com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, o CAFIR tem as seguintes responsabilidades:

- Aprovar a metodologia a ser utilizada para condução do processo de gestão de riscos da Companhia.
- Acompanhar de forma sistemática a gestão de riscos com o objetivo de apoiar o cumprimento de seus objetivos.
- Apoiar o Conselho de Administração em relação a comunicação sobre os riscos de maior relevância.
- Acompanhar e avaliar periodicamente os riscos da Companhia.
- Analisar e opinar sobre as diretrizes e políticas de gestão de risco empresariais, principalmente na estimativa de impacto financeiro e de imagem.
- Avaliar a adequação dos recursos humanos e financeiros destinados à gestão de riscos.
- Apoiar a Área de Auditoria, Riscos e Compliance na implementação do processo de gestão de riscos.

(c) CEO e Diretores

De acordo com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, o CEO e Diretoria possuem as seguintes responsabilidades:

- Acompanhar os riscos priorizados.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Avaliar os relatórios e resultados e prover os direcionamentos apropriados no processo de gestão de riscos.
- Patrocinar a implantação da gestão de riscos em suas respectivas áreas.
- Gerenciar os riscos inerentes às suas atividades (identificar, avaliar, reportar, monitorar e tratar).
- Definir e acompanhar os planos de ação/mitigação para redução da exposição ao risco, assim como definir o responsável e data da implantação do plano.
- Informar à Área de Auditoria, Riscos e Compliance sobre a identificação de novos riscos ou eventos que sejam relevantes e suas respectivas evoluções.

(d) Head de Auditoria, Riscos e Compliance

De acordo com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, o Head de Auditoria, Riscos e Compliance tem as seguintes responsabilidades:

- Coordenar as atividades de gestão de riscos, apoiando todos os envolvidos na implementação das atividades descritas nesta política.
- Buscar constantemente que a Companhia utilize boas práticas de mercado a exemplo do que estabelece o COSO, norma ISO 31000 sobre os Princípios e Diretrizes da Gestão de Riscos e/ou outros frameworks de referência para esta atividade.
- Monitorar os riscos empresariais e os respectivos planos de mitigação.
- Apoiar o CA e CAFIR, mantendo-os atualizados sobre os principais riscos empresariais, através de reuniões formais e periódicas e ou esporádicas sempre que necessário.
- Apoiar o processo de identificação, monitoramento dos riscos e seus respectivos planos de mitigação.
- Realizar a consolidação dos riscos.
- Disseminar a cultura de gerenciamento de riscos e controles internos na Companhia.

(e) Risk Owner

De acordo com a Política de Gestão de Riscos da Companhia, os Risk Owners são responsáveis pela identificação, elaboração de planos de mitigação e tratamento dos riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada.

Com a recente criação da Área de Auditoria Interna, Riscos e Compliance, no decorrer do ano de 2020, devem ter início os trabalhos de Auditoria Interna, através da utilização de um modelo de co-sourcing a ser aprovado pelo Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças, com base em um Plano de Auditoria que tem como um dos parâmetros os processos da cadeia de valor com riscos de maior criticidade. Adicionalmente, o processo de atualização dos riscos corporativos deverá também, durante o ano de 2020, ser realizado permitindo um adequado aproveitamento dos benefícios da gestão de riscos. Durante este processo, deverá ser realizado um short risk assessment que permitirá capturar os riscos inerentes ao negócio pós fusão das empresa Mills e Solaris.

A Mills possui um Comitê de Ética, ao qual cabe julgar os casos de violação de maior gravidade do Código de Conduta da Mills e deliberar sobre as sanções disciplinares cabíveis. O Comitê interno de Ética é composto por uma equipe multidisciplinar constituída por, CEO, Diretoria, Head de Gente e Gestão, Head Jurídico e Head de Auditoria, Riscos e Compliance. Este Comitê de Ética tem em suas atribuições, a prestação de contas periódica ao Conselho de Administração e ao Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos, sobre os assuntos relacionados a Ética na Companhia.

A Mills tem se estruturado e avançado em algumas frentes para criar mecanismos de controle preventivos e de monitoramento para identificação de possíveis desvios de conduta que possam impactar à Companhia. Entre estas melhorias, destaca-se a substituição, a partir de maio de 2020, do fornecedor para o acolhimento de denúncias, proporcionando melhores controles no processo e maior transparência, respeitando o que estabelecem as boas práticas de governança corporativa.

Adicionalmente, a Companhia está em fase de unificação dos Códigos de Conduta das empresa Mills e Solaris, a qual deve estar concluída no início do segundo semestre de 2020. Neste processo está previsto também a elaboração de um amplo programa de divulgação do Código de Conduta para todo os colaboradores e para o público externo com o qual a Companhia se relaciona. O novo Código de Conduta traz temas que atualmente consideramos importantes tais como: Propósito e Valores da Companhia, Gestão da Informação, Lei Anti-Corrupção, Respeito as Políticas, Normas e Procedimentos Corporativos, entre outros.

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, os pareceres dos auditores independentes não identificaram qualquer deficiência relevante nos referidos controles.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**5.2 Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:**

a. Se a Companhia possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política

As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros, risco de fluxo de caixa e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. A Companhia usa instrumentos financeiros derivativos para proteger certas exposições a risco e tem como política não participar de quaisquer negociações de derivativos para fins especulativos.

A gestão de risco é realizada pela Diretoria Financeira, segundo as políticas aprovadas pelo Conselho de Administração, quando for o caso. A Diretoria Financeira identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais da Companhia.

A Diretoria Financeira estabelece princípios para a gestão de risco, bem como para áreas específicas, como risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros derivativos e não derivativos e investimento de excedentes de caixa.

b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

(i) os riscos de mercado para os quais se busca proteção

Conforme informado no item 4.2 deste Formulário de Referência, as atividades da Companhia a expõem a diversos riscos de mercado, incluindo riscos de taxa de juros e atualização monetária, risco de crédito, risco cambial e risco de liquidez. O programa de gestão de risco se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. Em especial, a Companhia busca proteção em relação aos riscos de variação nas taxas de câmbio e juros.

(ii) a estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

Com o objetivo de proteger o patrimônio à exposição de compromissos assumidos em moeda estrangeira, a Companhia desenvolveu sua estratégia para mitigar tal risco de mercado. A estratégia, quando aplicada, é realizada para reduzir a volatilidade do fluxo de caixa desejável, ou seja, a manutenção do desembolso do recurso planejado.

A Mills acredita que o gerenciamento de tais riscos é primordial para apoiar sua estratégia de crescimento sem que possíveis perdas financeiras reduzam o seu resultado operacional, visto que a Companhia não almeja obter ganhos financeiros através do uso de derivativos. A gestão dos riscos em moeda estrangeira é feita pela Gerência e Diretoria Financeiras, que avaliam as possíveis exposições a riscos e estabelecem diretrizes para medir, monitorar e gerenciar o risco relacionado às atividades da Companhia.

A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos locais e no exterior para gerenciar riscos relacionados às alterações nas taxas de câmbio e juros. De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os contratos de derivativos serão lançados no balanço patrimonial com base no valor justo de mercado reconhecido nos demonstrativos de receitas, exceto nos casos em que critérios específicos de *hedge* sejam preenchidos. As estimativas de valor de mercado serão realizadas em uma data específica, geralmente baseados em cotações de mercado (*mark-to-market*).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**(iii) os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)**

A Companhia contrata operações de derivativos, normalmente *swaps* e NDF (*Non Deliverable Forwards*), com instituições financeiras de primeira linha (rating de risco de crédito brAAA - escala nacional, Standard & Poor's ou similar), para garantir o valor comercial acordado no momento do pedido do bem a ser importado.

Da mesma forma, contratos de *swaps* ou NDFs, devem ser contratados, para garantir o fluxo de pagamentos (amortização de principal e juros) de financiamentos em moeda estrangeira. Conforme o estatuto da Companhia, é atribuição do Conselho de Administração aprovar a venda, aquisição, arrendamento, transferência, oneração, ou outra forma de alienação de quaisquer ativos ou negócios ou a realização de novos investimentos pela Companhia, cujo valor, individual ou em uma série de transações relacionadas, exceda o valor agregado de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), salvo se previsto no Orçamento anual;

Para valores inferiores a R\$100.000,00 (cem mil reais), com prazo inferior a 90 dias, não se faz necessário a contratação de operações de *hedge*. Os demais compromissos devem ser protegidos contra a exposição cambial.

As operações de *swaps* e NDFs são realizadas para converter para reais os compromissos financeiros futuros em moeda estrangeira. No momento da contratação dessas operações a Companhia minimiza o risco cambial igualando tanto o valor do compromisso quanto o período de exposição. O custo da contratação do derivativo está atrelado à taxa de juros, normalmente ao percentual do CDI (certificado de depósito interbancário). Os *swaps* e NDFs com vencimento inferior ou posterior ao vencimento final dos compromissos podem, ao longo do tempo, serem renegociados de forma que seus vencimentos finais se igualem - ou se aproximem - do vencimento final do compromisso. Sendo assim, na data de liquidação, o resultado do *swap* e do NDF poderão compensar parte do impacto da variação cambial da moeda estrangeira frente ao real, contribuindo para estabilizar o fluxo de caixa.

Os instrumentos derivativos são contratados pela Companhia para determinadas importações de equipamentos, no intervalo entre a colocação dos pedidos e a correspondente nacionalização, contra riscos de flutuação na taxa de câmbio, os quais não são utilizados para fins especulativos.

(iv) os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Quanto ao risco cambial, a Companhia tem por política não ficar exposta a qualquer compromisso em moeda estrangeira. Quanto ao risco de taxa de juros, a Companhia tem como política fazer suas operações com taxas pós-fixadas, pois suas receitas também crescem em função da inflação. A Companhia não dispõe de meios de proteção contra o risco de descasamento momentâneo provocado pela inflação entre as receitas e custos da Companhia.

Ressalta-se que o cálculo da posição mensal dos derivativos contratados é feito conforme a metodologia do valor justo, e são avaliados calculando o seu valor presente por meio da utilização de taxas de mercado que são impactadas nas datas de cada apuração. Essa metodologia, amplamente empregada, pode apresentar distorções mensais em relação à curva do derivativo contratado, entretanto, a Companhia acredita que essa metodologia é a melhor a ser aplicada, pois mensura o risco financeiro caso seja necessário a liquidação antecipada do derivativo.

O monitoramento dos compromissos assumidos e a avaliação mensal do valor justo dos derivativos permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem como, garantir que os objetivos inicialmente planejados sejam atingidos. O cálculo do valor justo das posições é disponibilizado mensalmente para o acompanhamento gerencial.

A Companhia comprova a efetividade desses instrumentos com base na metodologia "Dollar offset", que é comumente utilizada por participantes do mercado de derivativos. Tal metodologia consiste em comparar o valor presente, líquido de exposições futuras em moeda estrangeira, de compromissos assumidos pela Companhia, com derivativos contratados para tal proteção cambial.

A Companhia tem como política reduzir o risco de caixa relacionado a variação cambial uma vez que

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

a grande maioria de suas operações são denominadas em Reais. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresenta exposição cambial ou instrumentos derivativos em aberto, referentes as NDFs sobre exportação de equipamentos conforme descritos nas notas explicativas 10 e 33.3 das Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, não houve ineficiência reconhecida no resultado decorrente das operações de hedge da Companhia.

(v) se a Companhia opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos

A Companhia opera instrumentos financeiros com o objetivo de manter o valor dos equipamentos importados e, conseqüentemente com valor em moeda estrangeira, em reais, exclusivamente para fins de proteção patrimonial (hedge).

A Companhia tem como política não participar de quaisquer negociações de derivativos para fins especulativos.

(vi) a estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

As políticas e os procedimentos de controle de riscos são definidos diretamente pelo Conselho de Administração e implementados pela Diretoria Financeira. Ao Conselho de Administração também cabe fiscalizar o cumprimento das referidas práticas.

Ressalta-se que todos os contratos com possíveis cláusulas de instrumentos derivativos ou títulos e valores mobiliários a serem realizados são avaliados pela Gerência Financeira em conjunto com a equipe jurídica, antes das assinaturas, para que haja orientação a respeito da realização eventual dos testes de efetividade, estabelecimento da política contábil a ser adotada e da metodologia para cálculo do valor justo. A Companhia atualmente não detém contratos com derivativos embutidos em aberto.

c. A adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da efetividade da política adotada.

Atualmente, a Companhia não adota estrutura organizacional ou sistemas de controle interno voltados especificamente à verificação do gerenciamento dos riscos apontados anteriormente, pois entende que as práticas por ela adotadas são suficientes para lidar com os riscos a que está exposta. No entanto, futuramente a Companhia implementará políticas específicas para gerenciamento de riscos.

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, os pareceres dos auditores independentes não identificaram qualquer deficiência dos referidos controles.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3 Em relação aos controles adotados pela Companhia para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:

a. As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las.

A Administração da Companhia julga que os seus controles internos e políticas comerciais, operacionais, financeiras, contábeis e fiscais e de recursos humanos, sejam adequados para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis.

As estruturas organizacionais envolvidas.

As demonstrações financeiras são elaboradas por uma área pertencente à Diretoria Administrativa Financeira e Relações com Investidores. As informações são revisadas pelo gestor da área, gerência de Planejamento Financeiro e pelo Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, Presidente, Comitê de Auditoria, Finanças e Risco, Conselho de Administração e pelo Conselho Fiscal, além de serem submetidas ao processo de auditoria independente.

Assim, a Companhia acredita que divulga ao mercado informações confiáveis, consistentes e tempestivas.

Todas as estruturas organizacionais da Companhia estão envolvidas nas práticas dos controles internos, sejam as Unidades de Negócio sejam as áreas de apoio ao negócio.

c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração da Companhia, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento.

A eficiência dos controles internos é supervisionada pela Administração constantemente e revisada pelo menos uma vez por ano pela Diretoria e Conselho de Administração, por ocasião da emissão da Comunicação de Deficiências de Controles Internos por parte dos Auditores Independentes.

d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente.

Os auditores externos conduziram um estudo e avaliação do sistema de controles internos da Companhia em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 com o objetivo de determinar a natureza, oportunidade e extensão da aplicação dos procedimentos de auditoria, mas não para fins de expressar uma opinião específica sobre esses controles internos. Como resultado desse estudo e avaliação foram comunicadas à Companhia sugestões de aprimoramento dos controles internos que, na avaliação da administração da Companhia, não se configuram como deficiências significativas ou materiais.

e. comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

A Administração avaliou as recomendações dos auditores independentes e adotou, quando necessário, planos de ação para endereçá-las. No entendimento da Administração da Companhia, tais planos são suficientes para atender as recomendações dos auditores independentes.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

5.4 Programa de Integridade

Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira, informar:

a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

- i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
- ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes
- iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:

- se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados
- se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema
- as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas
- órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado
- b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
 - se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
 - se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados
 - se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
 - órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
- c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
- d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido

A Companhia até o final de 2019 ainda não possuía um programa formal de integridade, entretanto, no início de 2020, houve a contratação de um executivo para gerenciar as atividades de Auditoria, Riscos e Compliance, reportando diretamente ao Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos e com reporte operacional para o CEO, preservando a independência destas atividades e respeitando o que estabelece as melhores práticas de mercado.

Adicionalmente, como parte do Programa de Integridade a ser elaborado, algumas ações já estão em curso em 2020 com foco na melhoria contínua das atividades de governança, a exemplo da unificação dos Códigos de Conduta da Mills e da Solaris, que deve ter sua conclusão durante o ano de 2020. Este processo de revisão do Código tem também o objetivo de mantê-lo ainda mais alinhado com os requerimentos estabelecidos pelos agentes de governança.

No que se refere ao Canal de Denúncias “Fale Abertamente”, já está aprovado para o ano de 2020 a contratação de um novo fornecedor, em substituição ao atual, para atender a estas demandas de maneira

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

ainda mais ampla. Esta mudança de fornecedor, também faz parte das melhorias no processo de captura de eventuais denúncias, que contará, já no segundo trimestre de 2020, com o recebimento de denúncias através da intranet e da internet, além do 0800, ampliando assim o acesso de terceiros a este canal.

No que se refere a boas práticas de um Programa de Integridade, a Mills Solaris, vem praticando também as atividades do Comitê de Conduta, atualmente formado pelo CEO, Diretores (incluindo o Head de Gente e Gestão), Head Jurídico e Head de Auditoria, Riscos e Compliance.

Em 02 de agosto de 2013 foi publicada a Lei 12.846/2013, apelidada de “Lei Anticorrupção”. Se trata de um verdadeiro marco no país. Surgiu em um momento conturbado da política brasileira, marcado por manifestações sociais que buscavam, entre outros, o fim de práticas que feriam a administração estatal e desperdiçavam recursos públicos.

Com base na Lei Anticorrupção, a empresa poderá responder por atos nocivos contra a Administração Pública (exemplo: suborno com pagamento de “propina” por parte da empresa à um funcionário público), mesmo se não houver envolvimento direto por parte dos representantes ou acionistas.

A referida legislação, se aplica à sociedades empresarias e sociedades simples, fundações, associações, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro e pessoas físicas como dirigentes, administradores ou qualquer pessoa autora, coautora ou partícipe do ato ilícito, apresentando sanções, tanto na esfera cível, como administrativa, tais como a perda de bens e a aplicação de multas de até 20% (vinte por cento) do faturamento da empresa.

A Mills está comprometida com o cumprimento de todo o conteúdo da Lei Anticorrupção e de todas as leis e regulamentações aplicáveis e em vigor relacionadas ao combate de práticas de suborno e corrupção. A Companhia estabelece a exigência de que todos os seus administradores, colaboradores e prestadores de serviço, conduzam todas as suas atividades, com integridade e nos mais elevados padrões éticos.

Todo colaborador é responsável por reportar imediatamente aos canais de denúncia disponibilizados pela Mills, toda e qualquer conduta que viole ou possa violar as normas desta lei e deste código/ou que se configure como um ato de corrupção (seja consumado, tentativa ou na mera estruturação do crime).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

5.5 Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda, eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do emissor a tais riscos

Em 20 de março de 2020, o Senado Federal reconheceu estado de calamidade pública no Brasil devido à pandemia. O vírus, que infelizmente já havia vitimado e ainda vitima pessoas em todo o Mundo, também causou impactos nas economias internacionais e brasileira, interrompendo uma tendência de crescimento das mesmas e provavelmente levando a recessões em 2020, segundo opiniões de economistas e analistas de mercado.

Os impactos econômico-financeiros causados pelo COVID-19 começaram a ser observados na Companhia a partir do final do mês de março, com a redução nas atividades de locação de equipamentos. No mês de abril, como informação adicional para melhor entendimento de tais impactos, observamos uma redução da receita de locação na Unidade de Negócios Rental em torno de 30% (sem concentração em algum setor específico da economia) e aproximadamente 10% na Unidade de Negócios Construção. Importante ressaltar que não observamos efeitos relevantes no fluxo de recebimentos do mês de abril, que ficou em linha com a média mensal do 1T20.

Como diferenciais para enfrentar a crise, a Companhia conta com um time experiente, boa situação de liquidez, perfil de dívida alongado, maior robustez com a combinação de negócios com a Solaris, receitas oriundas de vários segmentos da economia e regiões do Brasil, um Comitê Interno com perfil multidisciplinar dedicado exclusivamente para tratar das várias faces do tema, maior frequência das reuniões da Administração e, ainda, com a implementação de diversas ações em três grandes frentes:

(i) Saúde e segurança dos colaboradores, seus familiares e da sociedade em geral: com a adoção de medidas importantes, como o aumento da modalidade de home office, sistema de turnos alternados para a equipe de operações, disponibilização de máscaras de algodão reutilizáveis para os colaboradores, suspensão de viagens, de eventos com aglomerações e etc.

(ii) Continuidade das atividades comerciais e operacionais: através da qual conseguimos manter em funcionamento mais de 95% das nossas filiais espalhadas pelo Brasil, garantindo o atendimento aos nossos clientes, notadamente aqueles inseridos nos chamados serviços essenciais, com atuação em 7 hospitais de campanha por exemplo.

(iii) Disciplina de capital, redução de despesas e performance de balanço: visando combater os impactos econômico-financeiros da pandemia e melhorar o posicionamento da Companhia quando da retomada do crescimento. Como exemplo, emitimos R\$ 100 milhões de dívida nova em março, alongamos R\$ 22 milhões em abril, suspendemos os investimentos momentaneamente, atuamos de perto na gestão diária do fluxo de caixa, adotamos quando possível as medidas do Governo Federal e implementamos uma gestão matricial de despesas visando reduzir os gastos, mas sem comprometer as operações da Companhia. Assim, fechamos o mês de abril com R\$ 260 milhões em caixa e R\$ 70 milhões de caixa líquido, sendo R\$ 10 milhões maior que o caixa líquido de março, mostrando musculatura financeira para enfrentar a crise.

Mesmo com o exposto, obviamente há vários riscos e incertezas sobre o futuro da economia e os respectivos impactos na Companhia. Por isso, efetuamos de forma recorrente diversos testes de estresse a partir de diferentes cenários econômicos para o ano de 2020. Dessa forma, a Companhia tem trabalhado em planos de contingência sucessivos, colocando-os em prática à medida em que a necessidade se impõe, confiantes na superação dessa crise e num futuro melhor para o Brasil e para o Mundo.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.6 Outras informações que a Companhia julga relevantes

Não há outras informações relevantes atinentes a este item 5.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1 Os diretores devem comentar sobre:

As informações financeiras incluídas nesta seção, exceto quando expressamente ressalvado, referem-se às nossas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019.

As informações constantes neste item 10 do Formulário de Referência devem ser lidas e analisadas em conjunto com as nossas demonstrações financeiras, disponíveis em nosso website de Relações com Investidores da Companhia (www.mills.com/ri) e no website da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

a. *Condições financeiras e patrimoniais gerais*

Para melhor entendimento deste relatório, quando mencionamos informações “combinadas” fazemos referência à soma dos resultados de Mills e Solaris para o período especificado. Quando não mencionado ou quando utilizado o termo “consolidado”, refere-se aos efeitos da Solaris na Mills somente a partir de maio de 2019, quando a combinação de negócios foi realizada.

O ano de 2019 foi repleto de conquistas e transformações para a Companhia, principalmente pela incorporação da Solaris pela Mills em maio, consolidando a nossa liderança na locação de plataformas aéreas, formas e escoramentos no Brasil. Avançamos na criação de valor da nova Companhia através de iniciativas como: (i) maior foco e consolidação no mercado de locação, que ainda é um mercado com baixa penetração; (ii) empenho das equipes na integração para capturar as sinergias e (iii) fortalecimento da Companhia através da construção de uma nova cultura organizacional, aproveitando as melhores práticas das duas empresas.

Desde o closing da operação até o final de 2019, unificamos 11 das 17 filiais planejadas para serem unificadas até o final de 2020, integramos 100% dos times e processos comerciais, a nossa área de Gente e Gestão, SSMA e outras, encontrando-se em andamento a adequação de processos, infraestrutura, sistemas e a construção de uma nova cultura organizacional, em linha com o cronograma estabelecido.

Mesmo com indicadores positivos e a atividade econômica no Brasil apresentando uma melhora em 2019, ela ainda é gradual e lenta. Ainda assim, na unidade de negócio Rental atingimos no acumulado do ano um EBITDA Ajustado combinado de R\$147,2 milhões, 37% maior do que o registrado em 2018. Nesse ano, avançamos na estratégia comercial de recuperação de preços e na maior cobertura de mercado.

Na unidade de negócio Construção, o objetivo principal continua sendo o breakeven de Ebitda proxy caixa em suas atividades recorrentes, que se tornou inviável em 2019 devido à retomada da atividade no setor de infraestrutura ter sido menor do que a esperado. Em 2020, temos uma previsão de recuperação, mas a escala será gradativa durante o ano. O PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) do Governo Federal já anunciou nove novos projetos de rodovias (dos quais cinco incluem re-leilões) e três privatizações de grupos aeroportuários. Existe potencial de destravar empreendimentos paralisados no País que envolvem recursos na ordem

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

de R\$ 144 bilhões.

Dentre os principais desafios de 2020, podemos destacar: (i) a conclusão da integração de filiais e captura de sinergias; (ii) o início da readequação da frota da unidade Rental; (iii) desenvolvimento de pessoas e de nova cultura organizacional; (iv) retomada dos investimentos em tecnologia e inovação; (v) a elaboração de novo Planejamento Estratégico da Companhia e (vi) evolução do COVID-19.

A Administração da Companhia tem acompanhado atentamente os impactos do Covid-19 nos mercados internacionais e, em especial, no mercado brasileiro. Embora não seja possível prever nesse momento a extensão, severidade e duração dos impactos dessa pandemia em nossas atividades, estamos tomando as providências necessárias para, na medida do possível e com os devidos cuidados, garantir a continuidade das nossas operações aos nossos clientes, mas principalmente zelar pela saúde e segurança de nossos colaboradores e da sociedade em geral. Como exemplo, temos aumentado a modalidade de home office, suspendemos viagens e treinamentos, eventos com aglomerações e intensificamos os procedimentos de limpeza, entre outras tantas ações já em curso.

Como diferencial para enfrentar esse novo momento, a Mills conta com um time experiente, moldado pelos últimos anos de crise econômica no Brasil. Adicionalmente, a Companhia possui caixa líquido e perfil de dívida alongado, sendo uma situação privilegiada para os mais diversos cenários. Possui também maior robustez com a combinação de negócios com a Solaris e tem suas receitas oriundas de vários segmentos da economia e regiões do Brasil, o que tem o potencial de mitigar os impactos na receita, apesar de ainda não ser possível mensurar, a intensidade de tais impactos para a economia brasileira e, consequentemente, para a Mills.

No dia 10 de maio de 2019, foi aprovada a incorporação, pela Companhia, da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A. e foram praticadas todas as demais medidas necessárias à conclusão da combinação de negócios entre a Mills e a Solaris. A Combinação de Negócios consolida o protagonismo das duas empresas no mercado brasileiro de locação de plataformas aéreas e resulta num mix de produtos mais atrativo, com uma frota total de aproximadamente 9 mil equipamentos, o que também gera uma maior capacidade para atender os seus mais de 6 mil clientes ativos e os potenciais clientes dos mais variados setores da economia e regiões do Brasil.

Nesta data, em decorrência da Combinação de Negócios, foram emitidas pela Companhia 76.056.038 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal em favor dos acionistas da Solaris, os quais receberam, então, 0,4927615448 ações da Mills para cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da Solaris.

Também foi celebrado um Acordo de Acionistas entre Andres Cristian Nacht, Jytte Kjellerup Nacht, Francisca Kjellerup Nacht, Tomas Richard Nacht, Antonia Kjellerup Nacht, Pedro Kaj Kjellerup Nacht, Snow Petrel, S.L. (em conjunto "Grupo Nacht"), SCG III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Sullair Argentina S.A., o qual regulará o exercício dos direitos políticos e econômicos destes na qualidade de acionistas da Companhia, o que inclui, entre outras disposições: (a) que o Grupo Nacht permanecerá como acionista controlador da Mills, tendo o direito de nomear a maioria do Conselho de Administração da Companhia; (b)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

que a SCG III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e a Sullair Argentina S.A. terão certos direitos de veto relacionados à deliberação de determinadas matérias pela Companhia; e (c) restrições padrão de mercado para a transferência de ações vinculadas ao acordo de acionistas.

Com a otimização das operações, as melhores práticas de ambas as empresas e a absorção de sinergias, a Companhia terá melhores perspectivas de crescimento e rentabilidade, gerando valor para seus acionistas.

Os valores apresentados a seguir são consolidados, ou seja, considera 4 meses da Mills com 8 meses da Mills com a Solaris.

A Companhia apresentou no ano de 2019 um aumento de sua receita líquida de 44,5% em relação a 2018, totalizando R\$439,5 milhões, ante R\$304,2 milhões em 2018 e R\$296,3 milhões em 2017. A Companhia continua sendo geradora de caixa, com fluxo de caixa operacional ajustado (antes de juros pagos, aquisição de bens de locação e juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas) de R\$100,1 milhões em 2019 versus R\$63,3 milhões em 2018 e R\$50,2 milhões em 2017. Já o fluxo de caixa livre para a firma ajustado (antes dos juros pagos e as variações monetárias ativas e passivas líquidas) foi de R\$88,6 milhões em 2019, contra R\$59,8 milhões em 2018 e R\$49,2 milhões em 2017, sendo o sexto ano de geração positiva de caixa, após anos de grandes investimentos, que viabilizaram seu crescimento orgânico, sua expansão geográfica e, principalmente, a conquista e a consolidação de posição de liderança nos seus mercados de atuação.

O EBITDA calculado conforme Instrução da CVM nº 527, foi de R\$119,3 milhões no ano de 2019, ante R\$0,3 milhão registrado em 2018 e R\$43,2 milhões negativos em 2017. Excluindo o efeito do IFRS16 e os itens não recorrentes, que serão abordados posteriormente, o EBITDA seria igual a R\$110,2 milhões em 2019, versus R\$43,8 milhões em 2018 e R\$5,0 milhões negativos em 2017, como reflexo dos da estratégia comercial da Companhia e seus em reduzir custos e despesas, sem prejudicar o atendimento ao cliente e a eficiência dos processos.

Em 2019, a Companhia registrou prejuízo líquido de R\$45,0 milhões, ante prejuízo líquido de R\$95,0 milhões contabilizados em 2018, enquanto que em 2017 apresentou prejuízo líquido de R\$138,4 milhões.

A dívida bruta da Mills em 31 de dezembro de 2019 totalizou R\$91,6 milhões, contra R\$181,2 milhões em 31 de dezembro de 2018, e R\$299,7 milhões em 31 de dezembro de 2017. Terminamos 2019 com uma posição de dívida líquida de R\$33,4 milhões positivos, ante R\$31,7 milhões negativos em 2018, contra R\$81,0 milhões negativos em 2017.

No dia 22 de fevereiro de 2019, a Companhia realizou Assembleia Geral de Debenturistas, que resultou na aprovação, pelos titulares das debêntures de sua 2ª e 3ª emissões: (i) da anuência prévia para a incorporação, pela Companhia, da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A., no contexto da combinação de negócios divulgada em fato relevante de 21 de dezembro de 2018; (ii) da permissão para realização de operações de mútuo com suas controladas ou sociedades coligadas no montante de até R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais); (iii) da alteração do mecanismo da conta vinculada das Debêntures, prevista nos respectivos contratos de cessão fiduciária, a fim de permitir a utilização de parte de tais recursos na amortização das parcelas das Debêntures; e (iv) de outras matérias relacionadas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

na ordem do dia, conforme atas das assembleias de debenturistas disponíveis, em sua integralidade, no site www.mills.com.br/ri e no site da CVM.

A Companhia informa que está plenamente adimplente com suas obrigações pecuniárias e não pecuniárias relativas às Debêntures e que as alterações nos termos e condições das Debêntures, aprovadas nesta data, são no melhor interesse de Companhia.

No dia 17 de maio de 2019 foi realizada a transferência integral dos recursos mantidos em contas vinculadas das 2ª e 3ª Emissões de Debêntures da Companhia para a conta da Companhia de livre movimentação, no montante total aproximado de R\$ 90 milhões, considerando o cumprimento das condições dispostas na Cláusula 6.10.4 do 3º Aditamento às Escrituras, qual seja, o atingimento dos covenants originais das Debêntures (Dívida Líquida/Ebitda Ajustado ≤ 3 e Ebitda Ajustado/Despesa Financeira Líquida > 2) pelo segundo trimestre consecutivo.

As contas vinculadas foram criadas nas Assembleias Gerais de Debenturistas, realizadas em 22 de março de 2017, como contrapartida da adoção do Fluxo de Caixa Operacional (FCO) para o cálculo dos covenants (Dívida Líquida/FCO ≤ 3 e FCO/Despesa Financeira Líquida > 2), sempre que os covenants originais não fossem atingidos. Tal medida foi fundamental para que a Companhia permanecesse adimplente com as suas obrigações relativas às Debêntures em um longo período de baixa atividade econômica no Brasil, especialmente no setor de infraestrutura, onde foi necessária a realização de ajustes internos relevantes, incluindo o fechamento de filiais da unidade de negócios Construção.

É importante ressaltar que a liberação ora comunicada não ocorre em função de qualquer alteração nas condições atuais das escrituras das debêntures, mas tão somente resulta do atingimento de índices financeiros originalmente pactuados, fruto da recuperação gradual dos indicadores da Mills.

A Companhia permanece geradora de caixa (antes do pagamento de juros e principal), encerrando o ano com R\$124,9 milhões no caixa e nas aplicações financeiras.

Desta forma, a relação Dívida Líquida/Ebitda Ajustado foi de -0,3x no término de dezembro de 2019. Já a relação Ebitda Ajustado/Despesa Financeira Líquida está igual a 11,9x. No fechamento das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019, todos os covenants estão sendo cumpridos.

Estamos confiantes que vamos superar os desafios de mercado, com nossa solidez financeira, modelo de gestão e estratégia comercial e sairemos desse ciclo ainda mais fortes.

b. Estrutura de capital

Valores em R\$ milhões	2019	%	2018	%	2017	%
Capital próprio	1107,4	54,5%	750,3	73,9%	846,6	69,2%
Capital de terceiros	268,5	19,2%	264,3	26,1%	377,0	30,8%
Total Estrutura de Capital	1.375,9	100,0%	1.014,6	100,0%	1.223,6	100,0%

(i) Capital Próprio (Patrimônio Líquido)

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A composição do patrimônio líquido da Companhia é como segue:

Valores em R\$ milhões	2019	%	2018	%	2017	%
Capital social subscrito	1.089,4	62,2%	688,3	91,7%	688,3	81,3%
Reservas de capital	37,9	3,0%	33,7	4,5%	33,0	3,9%
Reservas de lucros	10,3	5,0%	55,3	7,4%	151,5	17,9%
Ações em tesouraria	(20,3)	-1,8%	(20,3)	-2,7%	(20,3)	-2,4%
Ajuste de avaliação patrimonial	(9,9)	-0,6%	(6,7)	-0,9%	(5,9)	-0,7%
Total Patrimônio Líquid	1.107,4	100,0%	750,3	100,0%	846,6	100,0%

Em 31 de dezembro de 2019, o capital social subscrito e integralizado era de R\$1.089,4 milhões, representado por 251.866.320 (duzentas e cinquenta e um milhões, oitocentas e sessenta e seis mil e trezentos e vinte) ações ordinárias, todas sob a forma nominativa e sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital social subscrito e integralizado era de R\$688,3 milhões, representado por 175.586.442 (cento e setenta e cinco milhões, quinhentas e oitenta e seis mil e quatrocentas e quarenta e duas) ações ordinárias, todas sob a forma nominativa e sem valor nominal.

Em 10 de maio de 2019, foi aprovada a incorporação, pela Companhia, da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A. e foram praticadas todas as demais medidas necessárias à conclusão da combinação de negócios entre a Mills e a Solaris. Nesta data, em decorrência da Combinação de Negócios, foram emitidas pela Companhia 76.056.038 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal em favor dos acionistas da Solaris, os quais receberam, então, 0,4927615448 ações da Mills para cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da Solaris.

Em 20 de maio foi aprovado pelo Conselho de Administração, nos termos do §2º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a emissão de 219.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, ao preço de emissão de R\$2,93 por ação, totalizando o montante de R\$643.135,00 em razão do exercício por beneficiário de opções de compra de ações outorgadas conforme o Programa de Outorga de Opções 1/2016.

Os diretores da Companhia geralmente utilizam tanto capital próprio, oriundo de geração de caixa operacional, como capital de terceiros, mediante a contratação de novos empréstimos e/ou a emissão de títulos e valores mobiliários representativos de dívida, para financiar as necessidades de investimentos em ativos não-circulantes e capital de giro da Companhia. Para operações estratégicas, quando necessário, a Companhia pode recorrer ao capital dos seus acionistas ou de terceiros, mediante a emissão de ações.

Não há hipótese de resgate de ações de emissão da Companhia além das legalmente previstas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**(ii) Capital de Terceiros**

O capital de terceiros em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 era composto pelos seguintes passivos de curto e longo prazos:

Valores em R\$ milhões	2019	%	2018	%	2017	%
Empréstimos, financiamentos e debêntures	91,6	34,1%	181,2	68,5%	299,4	79,4%
Contas a pagar terceiros	26,7	9,9%	15,7	5,9%	16,9	4,5%
Arrendamentos a pagar	58,7	21,8%	-	0,0%	-	0,0%
Outros Passivos	91,6	34,1%	67,5	25,5%	60,7	16,1%
Total Patrimônio Líquido	269,9	100,0%	264,3	100,0%	377,0	100,0%

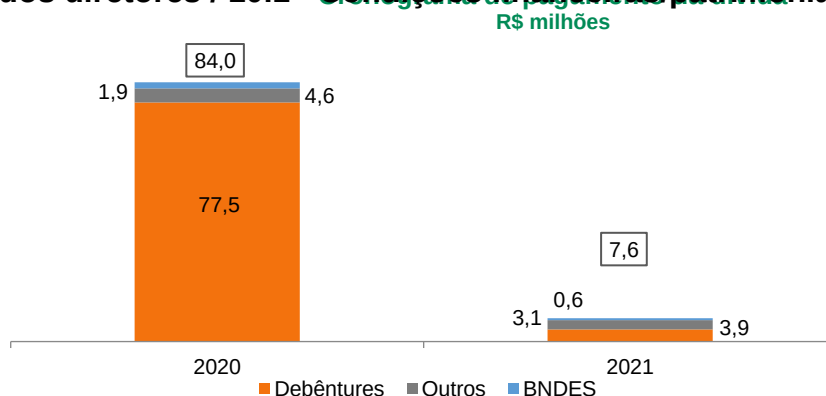
A tabela abaixo apresenta a dívida líquida consolidada da Companhia em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:

Valores em R\$ milhões	2019	2018	2017
Endividamento de curto prazo	84,0	125,7	125,3
Endividamento de longo prazo	7,6	55,5	174,1
(-) Caixa e equivalentes de caixa	124,9	60,6	67,8
(-) Depósitos bancários vinculados		88,8	
Dívida Líquida	-33,4	31,7	81,0

Em 31 de dezembro de 2019, nossa dívida era composta por 91,7% de dívida de curto prazo e 8,3% de dívida de longo prazo, com prazo médio de 0,8 ano e custo médio de CDI+5,83%. Em 31 de dezembro de 2018, nossa dívida era composta por 69,4% de dívida de curto prazo e 30,6% de dívida de longo prazo, com prazo médio de 0,9 ano e custo médio de CDI+2,41%. Já em 31 de dezembro de 2017, nossa dívida era composta por 41,8% de dívida de curto prazo e 58,2% de dívida de longo prazo, com prazo médio de 2,1 anos e custo médio de CDI+2,1%. Em termos de moeda, a totalidade da dívida acima mencionada é em reais.

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A atual estrutura de capital e o prazo de amortização da dívida são confortáveis, conforme os indicadores abaixo apresentados:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Covenants originais	2019
Dívida Líquida/Ebitda Ajustado < 3	-0,3
Ebitda Ajustado/Despesa Financeira Líquida > 2	11,9

Covenants vigentes nos respectivos anos	2018	2017
Dívida Líquida/FCO ajustado < 3	0,5	1,6
FCO ajustado /Resultado Financeiro > 2	4,9	3,7

O saldo da dívida da Companhia, em 31 de dezembro de 2019, era de R\$91,6 milhões. O fluxo de pagamento dessa dívida, considerando o perfil de endividamento naquela data, acontecerá em um período de 0,8 ano, sendo R\$84,0 milhões devidos em menos de um ano e R\$7,6 milhões depois de um ano. O perfil da dívida de longo prazo da Companhia segue uma política para contratações de empréstimos e financiamentos cujo objetivo é assegurar que todos os compromissos financeiros sejam honrados, se necessário, por meio da geração de caixa da Companhia.

Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía registrados em seu balanço passivos no montante total de R\$6,6 milhões referente à adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) cujo prazo de parcelamento total aderido correspondeu a 180 meses. A Companhia está adimplente com o referido programa de parcelamento sendo que o saldo das parcelas remanescentes corresponde à quantia de R\$6,6 milhões, tendo a última parcela vencimento em dezembro de 2024.

Desta forma, os diretores da Companhia acreditam que sua geração de caixa e as atuais disponibilidades são suficientes para fazer frente a seus compromissos financeiros no médio prazo.

No que se refere a limitações contratuais para assunção de novas dívidas, existem cláusulas contidas nos contratos de crédito bancários da Companhia que a impõem a observância de certos indicadores financeiros, dentre os quais: a relação entre EBITDA e endividamento líquido e a relação entre despesa financeira líquida e EBITDA.

Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia estava dentro dos limites contratuais destes indicadores financeiros.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em 03 de março de 2020, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, com prazo de vencimento de 60 meses, contados da data de sua emissão. A Emissão será composta por 100.000 Debêntures com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00, totalizando, portanto, R\$ 100.000.000,00, com as respectivas garantias fiduciárias previstas nos documentos da Emissão, as quais serão ofertadas com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme em vigor. A amortização do principal será realizada trimestralmente, após um ano de carência, com juros correspondentes a taxa do CDI+2,35% ao ano. Os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Restrita e da Emissão serão destinados ao pagamento de dívidas, adequação e/ou renovação da frota de equipamentos e ao reforço de caixa da Companhia, no âmbito de sua gestão ordinária do negócio.

Em 04 de dezembro de 2020, o Conselho de Administração da Companhia rerratificou na presente data, por unanimidade e sem ressalvas, conforme aprovado em 15 de setembro de 2020, a realização da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, no valor de R\$ 84 milhões, em série única, com prazo de 49 meses e amortização trimestral de principal a partir do 7º mês, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.

As debêntures serão emitidas em série única e remuneradas por um determinado percentual, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding, limitado à taxa CDI + 4,25% a.a., com uma remuneração inicial adicional equivalente a 1,0% do valor subscrito e integralizado.

No âmbito da gestão ordinária do negócio, os recursos líquidos captados serão destinados principalmente à recomposição e reforço de caixa da Companhia, o qual foi reduzido no mês de agosto em R\$ 60 milhões pelo pagamento da última parcela da 2ª Emissão de Debêntures da Mills, cuja taxa era IPCA + 7% a.a..

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

Os investimentos da Companhia em ativos não-circulantes e capital de giro são financiados por sua própria geração de caixa operacional e por capital de terceiros, mediante a contratação de novos empréstimos e/ou a emissão de títulos e valores mobiliários representativos de dívida, tais como notas promissórias comerciais e debêntures. Para operações estratégicas, quando necessário, a Companhia pode recorrer ao capital dos seus acionistas ou de terceiros, mediante a emissão de ações.

Em 30 de maio de 2014 a Companhia emitiu R\$200 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com vencimento em 30 de maio de 2019. O valor nominal será amortizado em três parcelas anuais a partir do terceiro ano da sua emissão e os juros pagos semestralmente corresponderão a 108,75% da variação acumulada da taxa de juros do CDI. Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a terceira emissão de debêntures foram integralmente utilizados para a quitação integral das notas promissórias comerciais da quarta emissão da Companhia, emitidas em 11 de abril de 2014, descritas anteriormente.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais***e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez***

As principais fontes de liquidez da Companhia são:

- fluxo de caixa das atividades da Companhia;
- financiamentos bancários e por meio de mercado de capitais; e
- aportes de capital.

As principais exigências de caixa da Companhia são:

- investimentos para manutenção e aumento do estoque de equipamentos;
- exigências de capital de giro;
- investimentos nas instalações físicas que a Companhia ocupa e o parque de informática para suportar suas atividades;
- investimentos em melhoria de processos e controles;
- investimentos em treinamento e segurança; e
- distribuição de juros sobre capital próprio e dividendos.

Os diretores acreditam que as atuais disponibilidades e capacidade de geração de caixa operacional, em conjunto com sua capacidade de endividamento, com alavancagem adequada, são suficientes para financiar seus investimentos e sua necessidade de capital de giro.

f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A tabela abaixo apresenta os empréstimos e financiamentos da Companhia, divididos por indexador, com os respectivos encargos e saldos em aberto em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019:

Em 31 de dezembro

R\$ milhões		2017	2018	2019
Financiamento com Instituições Financeiras	TJLP+0,2% a 0,9%	8,9	5,7	2,5
FFinanciamento com Instituições Financeiras (Solaris)	CDI + 3,10% a 3,67% aa			7,7
Debêntures simples Não conversíveis em ações	CDI + 2,40 Até 19 de junho de 2017; CDI + 4,50 a partir de 20 de junho de 2017; CDI + 4,0 a partir de 21 de março até o vencimento;			25,0

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Debêntures simples não conversíveis em ações	2ª série: IPCA + 5,5%// IPCA + 7,0% a partir de maio de 2017	156,8	108,5	56,4
Debêntures simples não conversíveis em ações	108,75% do CDI // 116,0% do CDI a partir de maio de 2017	134,2	67,0	
Valor total		299,9	181,2	91,3

Endividamento de curto prazo

Esta conta totalizou R\$84,0 milhões em 31 de dezembro de 2019, em comparação com R\$ 125,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, como resultado, principalmente: (i) pagamento da ultima parcela da 3ª Emissão de Debentures, em maio 2019, (ii) pagamento da 2ª parcela de amortização, da 2ª emissão de Debêntures 2ª série IPCA, em agosto 2019 (iii) transferência de endividamento de longo prazo para endividamento de curto prazo da ultima parcela de amortização, da 2ª emissão de Debêntures 2ª série IPCA, em agosto 2020, e (iv) inclusão da dívida da empresa Controlada Solaris R\$ 25,0 milhões .

Esta conta totalizou R\$125,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, em comparação com R\$125,3 milhões em 31 de dezembro de 2017, como resultado, principalmente: (i) pagamento da segunda parcela da 3ª Emissão de Debentures, em maio 2018, (ii) transferência de endividamento de longo prazo para endividamento de curto prazo da 2ª parcela de amortização, da 2ª emissão de Debêntures 2ª série IPCA, em agosto 2018, e (iii) à transferência de endividamento de longo prazo para endividamento de curto prazo da 3ª parcela de amortização da 3ª emissão de Debêntures, em maio de 2019 .

Esta conta totalizou R\$125,3 milhões em 31 de dezembro de 2017, em comparação com R\$159,7 milhões em 31 de dezembro de 2016, com redução de R\$34,5 milhões, ou 21,6%, como resultado, principalmente: (i) pagamento da primeira parcela da 3ª Emissão de Debentures, em maio 2017, (ii) pagamento da última parcela da 2ª emissão de Debentures, 1ª série CDI, em agosto de 2017, (iii) transferência de endividamento de longo prazo para endividamento de curto prazo da 1ª parcela de amortização, da 2ª emissão de Debêntures 2ª série IPCA, em agosto 2018, e (iv) à transferência de endividamento de longo prazo para endividamento de curto prazo da 2ª parcela de amortização da 3ª emissão de Debêntures, em maio de 2018 .

Endividamento de Longo Prazo

Esta conta totalizou R\$ 7,6 milhões em 31 de dezembro de 2019, em comparação com R\$ 55,5 milhões em 31 de dezembro de 2018, uma queda de R\$ 47,9 milhões, ou 86%. Essa redução foi resultante (i) da transferência de endividamento de longo prazo para endividamento de curto prazo da ultima parcela de amortização, da 2ª emissão de Debêntures 2ª série IPCA, em agosto 2020.

Esta conta totalizou R\$ 55,5 milhões em 31 de dezembro de 2018, em comparação com

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

R\$174,1 milhões em 31 de dezembro de 2017, uma queda de R\$ 118,5 milhões, ou 32%. Essa redução foi resultante (i) da transferência de endividamento de longo prazo para endividamento de curto prazo da 2ª parcela de amortização, da 2ª emissão de Debêntures 2ª série IPCA, em agosto 2019, e (ii) da transferência de endividamento de longo prazo para endividamento de curto prazo da 3ª parcela de amortização da 3ª emissão de Debêntures, em maio de 2019.

Esta conta totalizou R\$174,1 milhões em 31 de dezembro de 2017, em comparação com R\$290,4 milhões em 31 de dezembro de 2016, uma queda de R\$116,3 milhões, ou 40%. Essa redução foi resultante (i) transferência de endividamento de longo prazo para endividamento de curto prazo da 1ª parcela de amortização, da 2ª emissão de Debêntures 2ª série IPCA, em agosto 2018, e (ii) à transferência de endividamento de longo prazo para endividamento de curto prazo da 2ª parcela de amortização da 3ª emissão de Debêntures, em maio de 2018.

Contratos Financeiros Relevantes

Os empréstimos foram usados para financiamento da ampliação dos investimentos da Companhia e para seus usos e despesas gerais, sendo indexados a CDI, IPCA, DOLAR e TJLP.

Os financiamentos de equipamentos de locação foram contratados com encargos da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) acrescida de 0,20% a 0,90% ao ano e amortizações em bases mensais até junho de 2021.

Os financiamentos de equipamentos de locação foram contratados com encargos da Taxa de CDI acrescida de 3,10% a 3,67% ao ano e amortizações em bases mensais até fevereiro de 2021.

As instituições financeiras com as quais a Companhia mantém empréstimos e financiamentos em 31 de dezembro de 2019 são:

Banco do Brasil
Itaú BBA
ABC Brasil

Em 6 de dezembro de 2013, a Companhia celebrou o contrato de empréstimo com o Banco Itaú BBA S.A, Sucursal Nassau, no valor de US\$16,9 milhões (equivalente a R\$40,0 milhões, com cotação da data de fechamento do contrato). A liquidação do empréstimo e dos juros foi realizada em uma única parcela, no vencimento, em 30 de janeiro de 2015, sem rolagem. Com o objetivo de anular o risco da variação cambial deste empréstimo, foi contratado com o Banco Itaú BBA S.A, na mesma data do empréstimo, um instrumento financeiro (*swap*) no montante de R\$ 40,0 milhões para que todas as obrigações (principal e juros) fossem integralmente convertidas para moeda local e realizadas nas mesmas datas dos respectivos vencimentos.

Debêntures

Em 3 de agosto de 2012 foi aprovada a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da Companhia, objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação (com data de emissão de 16 de agosto de

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

2012). Foram emitidas 27.000 debêntures, cada uma com valor nominal de R\$ 10.000,00, sendo: (i) 16.094 debêntures da primeira série, totalizando R\$ 160,9 milhões, com vencimento em 15 de agosto de 2017, não sujeitas à atualização monetária, com valor nominal amortizado em duas parcelas anuais a partir do quarto ano da sua emissão e juros pagos semestralmente, correspondentes à sobretaxa de 0,88% ao ano incidente sobre 100% da variação acumulada da taxa DI. A partir da deliberação da Assembleia Geral de Debenturistas de 22 de março de 2017, a sobretaxa passou a ser de 1,20% ao ano; e (ii) 10.906 debêntures da segunda série, totalizando R\$ 109,1 milhões, com vencimento em 15 de agosto de 2020, sujeitas à atualização monetária pela variação acumulada do IPCA, com valor nominal amortizado em três parcelas anuais a partir do sexto ano da sua emissão e juros pagos anualmente, correspondentes a 5,50% ao ano. A partir da deliberação da Assembleia Geral de Debenturistas de 22 de março de 2017, os juros pagos anualmente corresponderão a 7,00% ao ano do valor atualizado monetariamente na forma acima.

Os custos de transação associados a esta emissão no valor de R\$ 1,8 milhão estão sendo reconhecidos como despesas de captação da Companhia, conforme os prazos contratuais desta emissão.

Em 23 de abril de 2014 foi aprovada a terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas, em série única da espécie quirografária da Companhia no valor de R\$ 200 milhões, e valor nominal unitário de R\$ 10 mil, emitidas em 18 de junho de 2014. As debêntures têm vencimento em 30 de maio de 2019 e remuneração de 108,75% do CDI, com pagamentos semestrais de juros e amortização em três parcelas anuais e sucessivas, sendo o primeiro vencimento em 30 de maio de 2017. A partir da deliberação da Assembleia Geral de Debenturistas de 22 de março de 2017, a remuneração passou a 116,00% do CDI . Os custos de transação associados a esta emissão no valor de R\$ 0,7 milhão estão sendo reconhecidos como despesas de captação da Companhia, conforme os prazos contratuais desta emissão.

Em 25 de março de 2019, foi concedida pelos Debenturistas anuência prévia para a realização de operações societárias, por meio das quais a Companhia passou a ser uma subsidiária integral da Mills conforme divulgado em fato relevante de 21 de dezembro de 2018.

Em 03 de março de 2020 foi aprovada a quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, com prazo de vencimento de 60 meses contados da data de sua emissão no valor de R\$ 100 milhões, e valor nominal unitário de R\$ 1.000,00, emitidas em 10 de março de 2020. A amortização do principal será realizada trimestralmente, após um ano de carência, com juros correspondentes a taxa do CDI+2,35% ao ano.

Em 04 de dezembro de 2020, o Conselho de Administração da Companhia rerratificou na presente data, por unanimidade e sem ressalvas, conforme aprovado em 15 de setembro de 2020, a realização da 5ª (quinta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com garantia real, no valor de R\$ 84 milhões, em série única, com prazo de 49 meses e amortização trimestral de principal a partir do 7º mês, para distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As debêntures serão emitidas em série única e remuneradas por um determinado percentual, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding, limitado à taxa CDI + 4,25% a.a., com uma remuneração inicial adicional equivalente a 1,0% do valor subscrito e integralizado.

No âmbito da gestão ordinária do negócio, os recursos líquidos captados serão destinados principalmente à recomposição e reforço de caixa da Companhia, o qual foi reduzido no mês de agosto em R\$ 60 milhões pelo pagamento da última parcela da 2ª Emissão de Debêntures da Mills, cuja taxa era IPCA + 7% a.a..

Em 31 de dezembro de 2017, os saldos das debêntures brutos dos custos de transação são de R\$122.338 no passivo circulante e de R\$ 168.647 no passivo não circulante e R\$122.094 e R\$ 168.411 líquidos dos custos de transação, respectivamente).

Em 31 de dezembro de 2018, os saldos das debêntures brutos dos custos de transação são de R\$122.707 no passivo circulante e de R\$ 52.982 no passivo não circulante e R\$122.552 e R\$ 52.921 líquidos dos custos de transação, respectivamente).

Em 31 de dezembro de 2019, os saldos das debêntures brutos dos custos de transação são de R\$ 81,343 no passivo circulante e de R\$ 3,926 no passivo não circulante e R\$ 81.343 e R\$ 3.926 líquidos dos custos de transação, respectivamente).

Em 19 de maio de 2017, conforme deliberado nas Atas de Assembleia Gerais de Debenturistas de 22 de março de 2017, em função da repactuação dos termos das escrituras das debêntures, relativos aos covenants, foi constituída a garantia real de cessão fiduciária por meio da abertura de contas vinculadas, de titularidade da Companhia em favor dos debenturistas, em valor equivalente a 50% do saldo devedor.

outras relações de longo prazo com instituições financeiras

A Companhia tem como política reduzir o risco de caixa relacionado com a variação cambial, de forma conservadora, uma vez que todas as suas receitas são auferidas em Reais. Para este fim, a Companhia celebra contratos de hedge com instituições financeiras. Todos esses contratos preveem a fixação da taxa de câmbio futura de reais para dólares.

Os instrumentos derivativos contratados pela Companhia têm o propósito de protegê-la, em suas operações de importação de equipamentos, no intervalo entre a colocação dos pedidos e nacionalização, contra os riscos de flutuação na taxa de câmbio, e não são utilizados para fins especulativos.

Em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018, os saldos das contas de fornecedores estrangeiros referem-se, basicamente, a compras a prazo de peças de reposição e suprimentos, serviços e bens do ativo imobilizado. Em 2019, as compras a prazo somavam R\$504 mil, e em 2018, tais ordens somavam R\$484 mil.

grau de subordinação entre as dívidas

Até dezembro de 2019, as debêntures de emissão da Companhia são todas da espécie quirografária.

A maior parte das garantias reais prestadas pela Companhia se refere a financiamentos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

contratados em exercícios anteriores à oferta inicial de ações (IPO), quando a situação financeira da Companhia exigia que ela oferecesse garantias reais para facilitar o seu acesso ao crédito.

Após sua oferta inicial de ações realizada em abril de 2010, a Companhia realizou operação de financiamento com garantia real somente para as operações de FINAME, linha de crédito do BNDES para financiamento de investimentos na fabricação de parcela de seus equipamentos, onde, por exigência do contrato de financiamento, o equipamento fabricado fica alienado até o término do contrato de financiamento, com saldo de R\$2,5 milhões em garantias reais em 31 de dezembro de 2019. Não há outras dívidas com garantia real nos exercícios fiscais de 2017, 2018 e 2019.

Os diretores da Companhia acreditam que as cláusulas em vigor referentes à constituição de garantias não restringirão de maneira significativa a capacidade de contratar novas dívidas para satisfazer suas necessidades de capital.

(iv) *eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se a Companhia vem cumprindo essas restrições*

Covenants

Até a Assembleia Geral dos Debenturistas, realizada em 22 de março de 2017, as escrituras de emissão das debêntures previam a manutenção de índices de endividamento e cobertura de juros com parâmetros preestabelecidos, como segue:

Índice financeiro decorrente do quociente da divisão da Dívida

Líquida¹ pelo EBITDA² deverá ser igual ou inferior a 3.

Índice financeiro decorrente do quociente da divisão do EBITDA pela Despesa Financeira Líquida³ deverá ser igual ou superior a 2.

¹ “Dívida Líquida” significa, com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia imediatamente anteriores, (a) o somatório das dívidas onerosas da Companhia, em base consolidada, perante pessoas jurídicas, incluindo empréstimos e financiamento com terceiros e/ou partes relacionadas e emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não, no mercado de capital local e/ou internacional, além de avais prestados pela Companhia, mas excluindo as dívidas decorrentes de parcelamentos tributários; (b) menos o somatório das disponibilidades (caixa e aplicações financeiras) da Companhia em base consolidada.

² “EBITDA” significa, com base nas quatro demonstrações financeiras consolidadas da Companhia imediatamente anteriores, o lucro ou o prejuízo líquido antes da contribuição social e do imposto de renda, subtraindo-se as receitas e adicionando-se as despesas geradas pelos resultados financeiros e não operacionais, depreciação e amortização e resultados não recorrentes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

³ “Despesa Financeira Líquida” significa, com base nas quatro demonstrações financeiras consolidadas da Companhia imediatamente anteriores, o saldo da diferença entre a receita financeira bruta consolidada e a despesa financeira bruta consolidada.

Ainda, alguns dos instrumentos financeiros de longo prazo da Companhia contêm restrições relacionadas à

- (i) mudança ou transferência de controle acionário (direto e indireto), e
- (ii) alienação de ativos cujo valor represente mais de 15% do valor total dos ativos da Companhia, tendo por base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia. Caso a Companhia esteja em mora com qualquer de suas obrigações contratuais, esta não poderá realizar distribuição e/ou pagamento de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Companhia acima do dividendo mínimo obrigatório previsto em lei, na forma definida nos respectivos instrumentos.

Os diretores da Companhia acreditam que as cláusulas atuais não restringirão de maneira significativa sua capacidade de contratar novas dívidas para satisfazer suas necessidades de capital.

Em 22 de março de 2017 foi aprovado em Assembleia Geral dos Debenturistas da 2ª e 3ª emissões da alteração dos termos e condições das respectivas escrituras.

As principais deliberações das Assembleias Gerais de Debenturistas de 22 de março de 2017, foram:

- ✓ Substituição do EBITDA pelo Fluxo de Caixa Operacional - FCO (i), para o cálculo de covenants para fins de vencimento antecipado;
- ✓ Constituição de garantia real de cessão fiduciária por meio da abertura de conta vinculada, em até 60 dias a partir de 22 de março de 2017, de titularidade da Companhia em favor dos debenturistas, em valor equivalente a 50% do saldo devedor, medido mensalmente;
- ✓ Manutenção do EBITDA nos covenants para fins de liberação da conta vinculada e de restrições na distribuição de dividendos e de mútuos entre partes relacionadas;
- ✓ Repactuação de taxas de juros conforme descrito acima;
- ✓ Limitação de dividendos acima do limite mínimo legal de 25%;
- ✓ Restrição de mútuos entre partes relacionadas.

As escrituras de emissão das debêntures preveem a manutenção de índices de endividamento e cobertura de juros com parâmetros preestabelecidos, os quais foram alterados pelas Assembleias Gerais de Debenturistas realizadas em 22 de março de 2017, como segue:

- (1) Índice financeiro decorrente do quociente da divisão da Dívida Líquida (ii) pelo FCO deverá ser igual ou inferior a 3;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(2) Índice financeiro decorrente do quociente da divisão do FCO pela Despesa Financeira Líquida (iii) deverá ser igual ou superior a 2.

(ii) "FCO" significa, com base nas quatro demonstrações financeiras consolidadas da Companhia imediatamente anteriores, caixa líquido gerado nas atividades operacionais excluindo juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas, aquisições de bens do ativo imobilizado de locação e juros pagos;

(iii) "Dívida Líquida" significa, com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia imediatamente anteriores, (a) o somatório das dívidas onerosas da Companhia, em base consolidada, perante pessoas jurídicas, incluindo empréstimos e financiamento com terceiros e/ou partes relacionadas e emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não, no mercado de capital local e/ou internacional, além de avais prestados pela Companhia, mas excluindo as dívidas decorrentes de parcelamentos tributários; (b) menos o somatório das disponibilidades (caixa e aplicações financeiras) da Companhia em base consolidada; e

(iv) "Despesa Financeira Líquida" significa, com base nas quatro demonstrações financeiras consolidadas da Companhia imediatamente anteriores, o saldo da diferença entre a receita financeira bruta consolidada e a despesa financeira bruta consolidada.

Considerando as deliberações relativas aos covenants aprovadas pelas Assembleias Gerais de Debenturistas de 22 de março de 2017 e as deliberações relativas aos covenants originais para fins de determinação das despesas não recorrentes para o cálculo do EBITDA ajustado, no fechamento das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018, todos os covenants estão sendo cumpridos.

No dia 17 de maio de 2019 foi realizada a transferência integral dos recursos mantidos em contas vinculadas das 2ª e 3ª Emissões de Debêntures da Companhia para a sua conta de livre movimentação, no montante total aproximado de R\$ 90 milhões, considerando o cumprimento das condições dispostas na Cláusula 6.10.4 do 3º Aditamento às Escrituras, qual seja, o atingimento dos covenants originais das Debêntures ($\text{Dívida Líquida/Ebitda Ajustado} \leq 3$ e $\text{Ebitda Ajustado/Despesa Financeira Líquida} > 2$) pelo segundo trimestre consecutivo.

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, a Companhia esteve em conformidade com os níveis requeridos para os indicadores.

Foi aprovado em 22 de fevereiro de 2019, pelos titulares das debêntures de sua 2ª e 3ª emissões: (i) a anuência prévia para a incorporação, pela Companhia, da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A., no contexto da combinação de negócios divulgada em fato relevante de 21 de dezembro de 2018; (ii) a permissão para realização de operações de mútuo com suas controladas ou sociedades coligadas no montante de até R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais); (iii) a alteração do mecanismo da conta vinculada das Debêntures, prevista nos respectivos contratos de cessão fiduciária, a fim de permitir a utilização de parte de tais recursos na amortização das parcelas das Debêntures; e (iv) outras matérias relacionadas na ordem do dia, conforme atas das assembleias de debenturistas disponíveis, em sua integralidade, no site www.mills.com.br/ri e no site da CVM.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A Companhia está plenamente adimplente com suas obrigações pecuniárias e não pecuniárias relativas às Debêntures e as alterações nos termos e condições das Debêntures, aprovadas nesta data, são no melhor interesse de Companhia.

g. limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não dispunha de limites a utilizar em operações de financiamento já contratadas. Na mesma data, a Companhia dispunha de linhas de crédito bancário não asseguradas e não utilizadas, revisadas anualmente, de R\$ 205,6 milhões, e linhas de crédito bancário asseguradas e utilizadas de R\$2,5 milhões, 1% do total, com vários prazos de vencimento e que podem ser estendidas de comum acordo.

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não dispunha de limites a utilizar em operações de financiamento já contratadas. Na mesma data, a Companhia dispunha de linhas de crédito bancário não asseguradas e não utilizadas, revisadas anualmente, de R\$ 9,6 milhões, e linhas de crédito bancário asseguradas e utilizadas de R\$5,7 milhões, 59,4% do total, com vários prazos de vencimento e que podem ser estendidas de comum acordo.

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não dispunha de limites a utilizar em operações de financiamento já contratadas. Na mesma data, a Companhia dispunha de linhas de crédito bancário não asseguradas e não utilizadas, revisadas anualmente, de R\$56,0 milhões, e linhas de crédito bancário asseguradas e utilizadas de R\$6,0 milhões, 10,7% do total, com vários prazos de vencimento e que podem ser estendidas de comum acordo.

A Companhia mantém relacionamento com as principais instituições financeiras com atuação no Brasil e, na avaliação de sua diretoria, tem condições e classificação de risco de crédito que lhe permitem contratar novas dívidas nos montantes necessários para fazer frente às suas atuais necessidades de caixa de curto e longo prazo.

h. alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Principais Variações do Balanço

Saldo em 31 de Dezembro de 2019 comparado com o saldo em 31 de Dezembro de 2018

Ativo Circulante

O ativo circulante passou de R\$209,4 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$306,0 milhões em 31 de dezembro de 2019, um aumento de R\$96,6 milhões, ou 46,2%. As principais variações, na avaliação da diretoria da Companhia, foram:

- Aumento no contas a receber de terceiros em R\$60,3 milhões em função do aumento do faturamento e devido à combinação de negócios com a Solaris;
- Aumento dos estoques em R\$21,0 milhões devido, principalmente, à combinação de negócios com a Solaris.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Ativo Não Circulante

O ativo não circulante passou de R\$249,4 milhões em 31 de dezembro 2018 para R\$322,0 milhões em 31 de dezembro de 2019, um aumento de R\$72,6 milhões, ou 29,1%. As principais variações, na avaliação da diretoria da Companhia, foram:

- Aumento de R\$104,1 milhões em IRPJ e CSLL diferidos, devido ao prejuízo fiscal do exercício e da variação das diferenças temporárias;
- Redução de R\$26,8 milhões no depósito bancário vinculado, como resultado da liberação dos valores mantidos em contas vinculadas.

Investimento - Ativo financeiro disponível para venda

O investimento – ativo financeiro disponível para venda passou de R\$54,5 milhões em 31 de dezembro 2018 para R\$50,6 milhões em 31 de dezembro de 2019, uma queda de R\$3,9 milhões, ou 7,1%, relativo a variação do valor justo reconhecido no investimento da Rohr.

Imobilizado

O ativo imobilizado passou de R\$467,4 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$576,6 milhões em 31 de dezembro de 2019, um aumento de R\$109,1 milhões, ou 23,3%. Esse aumento é resultado da combinação de negócios com a Solaris.

Intangível

O ativo intangível passou de R\$34,0 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$120,8 milhões em 31 de dezembro de 2019 em função do ágio apurado na incorporação de Solaris Participações em maio de 2019.

Passivo Circulante

O passivo circulante passou de R\$166,4 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$174,2 milhões em 31 de dezembro de 2019, um aumento de R\$7,9 milhão ou 4,7%. As principais variações, na avaliação da diretoria da Companhia, foram:

- Redução do saldo de debêntures em R\$45,1 milhões como resultado da amortização da dívida;
- Expansão de R\$15,2 milhões em arrendamentos a pagar como resultado da implementação do IFRS16 a partir de 2019;
- Aumento de R\$15,2 milhões no saldo de salários e encargos sociais devido à combinação de negócios com a Solaris;
- Crescimento de R\$6,9 milhões em tributos a pagar como resultado da combinação de negócios com a Solaris.

Passivo Não Circulante

O passivo não circulante passou de R\$98,0 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$94,9

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

milhões em 31 de dezembro de 2019, uma diminuição de R\$3,1 milhões, ou 3,1%. As principais variações, na avaliação da diretoria da Companhia, foram:

- Redução do saldo de debêntures em R\$49,0 milhões como resultado da amortização da dívida;
- Expansão de R\$43,5 milhões em arrendamentos a pagar como resultado da implementação do IFRS16 a partir de 2019;

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido passou de R\$750,3 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R\$1.107,4 milhões em 31 de dezembro de 2019, um aumento de R\$357,1 milhões, ou 47,6%. O principal impacto dessa variação foi o aumento do capital social subscrito devido à emissão de ações para a incorporação da Solaris.

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 comparado com o saldo em 31 de Dezembro de 2017

Ativo Circulante

O ativo circulante passou de R\$232,4 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$209,4 milhões em 31 de dezembro de 2018, uma queda de R\$36,7 milhões, ou 15,8%. As principais variações, na avaliação da diretoria da Companhia, foram:

- Redução no contas a receber de R\$13,9 milhões em função da redução no faturamento e recebimento de valores;
- Queda de R\$7,2 milhões no caixa e equivalentes de caixa em função das variações de recebimentos e pagamentos realizados pela Companhia em 2018;
- Queda de R\$6,1 milhões na conta do IRPJ e CSLL a compensar em função do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2017 e dos trimestres de 2018 compensados por PER/DCOMP ao longo de 2018 com outros tributos federais.

Ativo Não Circulante

O ativo não circulante passou de R\$258,3 milhões em 31 de dezembro 2017 para R\$249,4 milhões em 31 de dezembro de 2018, uma queda de R\$4,2 milhões, ou 1,7%. As principais variações, na avaliação da diretoria da Companhia, foram:

- Redução de R\$60,4 milhões no depósito bancário vinculado, como resultado da amortização das debêntures;
- Aumento de R\$49,9 milhões em IRPJ e CSLL diferidos, devido ao prejuízo fiscal do exercício e da variação das diferenças temporárias.

Investimento - Ativo financeiro disponível para venda

O investimento – ativo financeiro disponível para venda passou de R\$55,2 milhões em 31 de dezembro 2017 para R\$54,5 milhões em 31 de dezembro de 2018, uma queda de R\$0,7 milhão, ou 1,3%, relativo a variação do valor justo reconhecido no investimento da Rohr.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais*Imobilizado*

O ativo imobilizado passou de R\$639,7 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$467,4 milhões em 31 de dezembro de 2018, uma redução de R\$172,3 milhões, ou 26,9%. Essa redução é resultado da estratégia da Companhia de reduzir sua exposição ao mercado de edificações leves.

Intangível

O ativo intangível passou de R\$37,9 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$34,0 milhões em 31 de dezembro de 2018.

Passivo Circulante

O passivo circulante passou de R\$165,4 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$166,4 milhões em 31 de dezembro de 2018, um aumento de R\$0,9 milhão ou 0,6%, como consequência principalmente do provisionamento da participação dos lucros a pagar, parcialmente compensada pela redução nas contas de tributos a pagar, salários e encargos sociais e fornecedores.

Passivo Não Circulante

O passivo não circulante passou de R\$211,6 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$98,0 milhões em 31 de dezembro de 2018, uma diminuição de R\$113,6 milhões, ou 53,7%. O principal impacto dessa variação foi a amortização das debêntures.

Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido passou de R\$846,6 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R\$750,3 milhões em 31 de dezembro de 2018, uma diminuição de R\$105,3 milhões, ou 12,4%. O principal impacto dessa variação foi a redução das contas de reserva de retenção de lucros em R\$105,2 milhões em função da absorção do prejuízo do exercício.

FLUXO DE CAIXA

Valores em R\$ milhões	2019	2018	2017
Caixa gerado pelas atividades operacionais	85,9	40,2	24,5
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades de investimento	28,9	(2,9)	13,4
Caixa líquido proveniente (consumido) das atividades de financiamento	(49,9)	(44,5)	(300,8)
Aumento (diminuição) das disponibilidades	(64,3)	(7,2)	(262,9)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Os investimentos brutos em imobilizado para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 totalizaram R\$29,6 milhões, R\$3,5 milhões e R\$11,5 milhões, respectivamente.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Dada a baixa utilização, os investimentos de locação são necessários apenas em função de composição do mix, atrelado a receita de indenização e recuperação de despesas e troca de mix

Os investimentos em imobilizado realizados em 2017, 2018 e 2019 estão apresentados abaixo:

Valores em R\$ milhões	2019	2018	2017
Investimentos brutos, antes de créditos de PIS e COFINS	(5,6)	(3,5)	(29,6)
Investimentos bruto total	(5,6)	(3,5)	(29,6)
Crédito de PIS e COFINS	0,0	0,2	1,6
Investimentos líquidos	(5,6)	(2,3)	(28,0)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, a Companhia teve resultado operacional de R\$24,5 milhões, R\$40,3 milhões e R\$85,9 milhões respectivamente.

Valores em R\$ milhões	2019
EBITDA CVM	119,3
Não Caixa	52,4
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	3,2
Provisão para despesa com opções de ações	4,2
Benefícios pós-emprego	1,2
Valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis vendidos e baixados	15,5
Provisão (reversão) para créditos com perdas esperadas	11,5
Provisão (reversão) por perdas estimadas por valor não recuperável	0,8
Provisão (reversão) para estoques de giro lento	5,1
Ajuste IFRS 9/CPC 48	0,0
Provisão para Participação no Resultado	9,2
Outras provisões	1,7
EBITDA CVM ex- provisões não caixa	171,7
Caixa	(85,8)
Juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas (caixa)	5,4
Contas a receber	(44,6)
Aquisições de bens do ativo imobilizado locação	(6,1)
Estoques	(8,8)
Tributos a recuperar	1,1
IRPJ e CSLL a Compensar	(1,9)
Depósitos judiciais	5,1
Outros ativos	(0,8)
Fornecedores	6,0
Salários e encargos sociais	5,8
Tributos a pagar	(5,1)
Outros passivos	0,5
Participação nos resultados a pagar	

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	(3,7)
Processos judiciais liquidados	(7,6)
Juros pagos	(31,0)
Fluxo de Caixa Operacional conforme as demonstrações financeiras	85,9
Juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas (caixa)	(5,4)
Aquisições de bens do ativo imobilizado locação	6,1
Juros pagos	31,0
Arrendamento IFRS16	(17,4)
Fluxo de Caixa Operacional Ajustado	100,1

Os investimentos brutos em bens intangíveis para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 totalizaram R\$3,4 milhões, R\$1,0 milhão e R\$2,9 milhões, respectivamente.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Valores em R\$ milhões	2019	2018	2017
Aumento de Capital	(0,7)	-	-
Depósitos bancários vinculados	88,8	61,7	(150,5)
Arrendamento pagos	(20,5)		
Amortização de empréstimos	(118,9)	(106,2)	(150,3)

Estão incluídos nesta rubrica, os novos empréstimos, bem como as amortizações de principal e pagamentos de juros incidentes sobre os empréstimos existentes, além dos aportes de capital e pagamento de dividendos.

Em 19 de maio de 2017, conforme deliberado nas Atas de Assembleia Gerais de Debenturistas de 22 de março de 2017, em função da repactuação dos termos das escrituras das debêntures, relativos aos covenants, foi constituída a garantia real de cessão fiduciária por meio da abertura de contas vinculadas, de titularidade da Companhia em favor dos debenturistas, em valor equivalente a 50% do saldo devedor, medido mensalmente.

Em 17 de maio de 2019 foi realizada a transferência integral dos recursos mantidos em contas vinculadas das 2ª e 3ª Emissões de Debêntures da Companhia para a sua conta de livre movimentação, no montante total aproximado de R\$ 90 milhões, considerando o cumprimento das condições dispostas na Cláusula 6.10.4 do 3º Aditamento às Escrituras, qual seja, o atingimento dos covenants originais das Debêntures ($Dívida\ Líquida/Ebitda\ Ajustado \leq 3$ e $Ebitda\ Ajustado/Despesa\ Financeira\ Líquida > 2$) pelo segundo trimestre consecutivo.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro
10.2 Os diretores devem comentar sobre**a. Resultados das operações da Companhia, em especial:****(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita****Receita Líquida de Vendas e Serviços**

Os diretores acreditam que a Companhia é pioneira em soluções para trabalhos em altura, sendo a maior empresa de locação de plataformas áreas da América Latina e a maior empresa de soluções de engenharia atuando em construções de alta complexidade no Brasil, com mais de 66 anos de história.

Estamos presentes em todo o território nacional, proporcionando uma relação mais próxima do cliente e rapidez no atendimento para prover a solução mais adequada para cada tipo de desafio. A qualidade diferenciada da formação do nosso time, aliado à experiência diversificada e parcerias internacionais com empresas líderes de mercado, nos permite entregar soluções customizadas e com a mais avançada tecnologia.

Na unidade de negócio Rental, possuímos uma grande variedade de equipamentos tais como plataformas aéreas, manipuladores telescópicos, geradores, compressores de ar e torres de iluminação. Atuamos no comércio, locação e distribuição dos equipamentos, bem como de suas peças e componentes, e na assistência técnica para diversos segmentos do mercado, como indústria, construção, serviços e entretenimento, sempre maximizando benefícios e reduzindo riscos.

Já a nossa unidade de negócio Construção atua basicamente na locação e vendas de formas e escoramentos para construção civil, com fornecimento dos projetos de engenharia relacionados, supervisão e opção de montagem.

Nós desfrutamos de forte reputação em função da prestação de serviços de maneira consistente, confiável e com qualidade, observando todas as normas técnicas de segurança. Mantemos nosso compromisso de sermos uma empresa completa, ágil e confiável.

Todos estes setores são diretamente afetados pelas alterações nas condições macroeconômicas no Brasil, especialmente crescimento do produto interno bruto – PIB, taxas de juros, inflação, disponibilidade de crédito, nível de desemprego, taxas de câmbio e preços de *commodities*. Os preços das *commodities* afetam os custos de equipamentos que a Companhia utiliza em suas atividades na unidade de negócio Construção.

Na unidade de negócio Rental, todos os equipamentos e a maioria das peças são importadas. Estes fatores afetam, indiretamente, suas operações, resultados e cálculo de rentabilidade.

A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo como base a medição das etapas de execução dos serviços realizados até a data-base do balanço.

A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. A Companhia reconhece a receita quando transfere o controle sobre os bens ou serviços ao cliente e quando é provável que venha a receber a contraprestação a qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente.

São consideradas obrigações de performance as promessas de transferir ao cliente bem ou serviço (ou grupo de bens ou serviços) que seja distinto, ou uma série de bens ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente.

Não foram identificadas exceções no reconhecimento das obrigações de desempenho no que tange à adoção da IFRS 15/CPC 47. A Companhia identificou que suas receitas têm uma única obrigação de desempenho, conforme os contratos com clientes.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A receita de locação é reconhecida pro rata temporis no resultado mensalmente de forma linear de acordo com os contratos de locação de equipamentos, classificados como arrendamento operacional, não tendo recebimentos contingentes ou não canceláveis reconhecidos como receita durante a vigência do contrato.

A Companhia separa os componentes identificáveis de um único contrato ou de um grupo de contratos, a fim de refletir a substância de um contrato ou de um grupo de contratos, reconhecendo a receita de cada um dos elementos de forma proporcional ao seu fair value. Dessa forma, a receita da Companhia se divide em locação, assistência técnica, vendas, indenizações, vendas de seminovos e recuperações de despesa.

(ii) ***Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais***

Custos dos produtos vendidos e serviços prestados e despesas gerais e administrativas

Os custos dos produtos vendidos e de serviços prestados (CPV), referem-se principalmente a gastos com: (i) pessoal para supervisão das obras, assistência técnica, montagem, movimentação, manutenção de equipamentos e projetistas; (ii) fretes de transporte de equipamentos, quando de responsabilidade da Companhia e de transferência de equipamentos; (iii) aluguel de equipamentos de terceiros; (iv) gastos relacionados diretamente à administração do depósito, estocagem, movimentação e manutenção dos ativos de locação e de revenda, contemplando despesas com EPIs usados nas atividades operacionais (movimentação, estocagem e manutenção), insumos (gás de empilhadeira, gases para solda, compensados, tintas, sarrafos de madeira, dentre outros) e manutenção de máquinas e equipamentos (empilhadeiras, máquinas de solda, hidrojetadoras, talhas e ferramentas em geral); (v) provisões para estoques de giro lento e para redução ao valor recuperável;

As despesas com vendas, gerais e administrativas referem-se a despesas correntes, tais como salários, benefícios, viagens, representações dos diversos departamentos, incluindo Comercial, Marketing, Engenharia e departamentos do backoffice administrativo, como RH e Financeiro e Relações com Investidores; além das despesas patrimoniais da matriz e diversas filiais (aluguéis, taxas, segurança e conservação e limpeza, principalmente); provisões para programas de stock options, provisões para contingências e alguns desembolsos de caráter não permanente.

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 os custos de locação (manutenção, pessoal, depósitos, etc.), respectivamente, 64,1%, 61,1% e 83,1% do total dos custos dos produtos vendidos e serviços prestados da Companhia, excluindo depreciação.

O montante de PDD representou 2,6% da receita líquida em 2019, ante 0,7% em 2018 e 3,6% em 2017.

Resultado Financeiro

O resultado financeiro compreende o total das despesas financeiras da Companhia, líquido do total das receitas financeiras da Companhia. As principais despesas financeiras são juros sobre debêntures, empréstimos, encargos financeiros sobre arrendamentos e variações cambiais e monetárias passivas. As principais receitas financeiras correspondem aos rendimentos das aplicações financeiras, variação cambial e monetária ativa e receitas de juros. O resultado financeiro líquido foi negativo em R\$14,1 milhões, R\$12,8 milhões, R\$13,6 milhões em 2019, 2018 e 2017 respectivamente.

De acordo com as políticas contábeis em vigor adotadas no Brasil, a receita reportada na

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

demonstração do resultado deve incluir somente os ingressos brutos dos benefícios econômicos recebidos e a receber pela Companhia, quando originários de suas próprias atividades.

As quantias cobradas por conta de terceiros – tais como tributos sobre vendas, tributos sobre bens e serviços e tributos sobre valor adicionado – não geram benefícios para a Companhia e não resultam em aumento do patrimônio líquido e, portanto, são excluídos da receita. Desta forma, os comentários abaixo relativos às variações entre os resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2017 e 2018 são referentes somente a receita líquida, e não à receita bruta.

Valores em R\$ milhões	2019*	AV ¹	AH ²	2018	AV ¹	AH ²	2017	AV ¹
Receita líquida de vendas e serviços	439,5	100,0%	44,5%	304,2	100,0%	2,7%	296,3	100,0%
Construção	81,9	18,6%	-0,1851	100,6	33,1%	-12,5%	115,0	38,8%
Rental	357,5	81,4%	75,6%	203,6	66,9%	12,3%	181,3	61,2%
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	(282,5)	-64,3%	3,9%	(272,0)	-89,4%	-13,5%	(314,6)	-
								106,2%
Lucro bruto	157,0	35,7%	387,7%	32,2	10,6%	275,6%	(18,3)	-6,2%
Despesas gerais e administrativas	(199,9)	-45,5%	22,4%	(163,4)	-53,7%	-3,1%	(168,6)	-56,9%
Outras receitas (despesas) operacionais	0,8	0,2%	-89,0%	6,8	2,2%		-	0,0%
Perdas estimadas por valor não recuperável	(0,8)	-0,2%	-62,5%	(2,0)	-0,7%	-0,1%	(2,0)	-0,7%
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro	(43,0)	-9,8%	-66,0%	(126,4)	-41,6%	-33,1%	(189,0)	-63,8%
Despesas financeiras	(28,0)	-6,4%	2,5%	(27,3)	-9,0%	-39,9%	(45,4)	-15,3%
Receitas financeiras	13,9	3,2%	-3,7%	14,5	4,8%	-54,6%	31,8	10,7%
Resultado financeiro	(14,1)	-3,2%	9,6%	(12,8)	-4,2%	-5,4%	(13,6)	-4,6%
Lucro (Prejuízo) antes dos impostos	(57,0)	-13,0%	-59,0%	(139,2)	-45,8%	-31,2%	(202,5)	-68,3%
Imposto de renda e contribuição social	12,1	2,7%	-72,8%	44,3	14,6%	-31,0%	64,1	21,6%
Lucro líquido do período	(45,0)	-10,2%	-52,7%	(95,0)	-31,2%	-31,4%	(138,4)	-46,7%

(1) *Análise vertical, que consiste em percentual sobre o total de receita líquida de vendas e serviços.*

(2) *Análise horizontal, que consiste no percentual de variação das contas do demonstrativo de resultados entre os exercícios sociais indicados*

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2019 comparado com exercício findo em 31 de Dezembro de 2018

IFRS

A partir de janeiro de 2019, entrou em vigor a norma contábil IFRS 16/CPC 06 (R2). Com ela, os direitos de uso (como contratos de aluguéis de imóveis e veículos, por exemplo) passaram a ser reconhecidos no ativo e os arrendamentos passaram a ser reconhecidos no passivo, tal qual os leasings financeiros.

Com a adoção do IFRS 16, então, a Companhia deixa de reconhecer os aluguéis de imóveis e veículos como custos e despesas no resultado do exercício e ainda passa a reconhecer: (i) os efeitos da depreciação dos direitos de uso dos ativos arrendados; e (ii) a despesa financeira e a variação cambial apuradas com base nos passivos financeiros dos contratos de arrendamento mercantil.

Visando simplificar a análise comparativa com os períodos anteriores, apresentamos neste relatório alguns quadros que desconsideram o efeito do IFRS 16, sempre que indicado.

Receita Líquida de Vendas e Serviços

A receita líquida da Mills atingiu R\$439,5 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, aumento de 44,5% em relação ao valor registrado no ano anterior. A principal linha que impactou positivamente o resultado foi a receita de locação.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A receita líquida da unidade de negócio Rental atingiu R\$ 357,5 milhões em 2019, aumento de 75,6% em relação ao ano anterior, como consequência da combinação de negócios com a Solaris em maio de 2019, da estratégia comercial de diversificação de clientes, aumento gradual de preço e evolução da estratégia Go-to-Market.

A receita líquida da unidade de negócio Construção atingiu R\$81,9 milhões em 2019, uma queda de 18,5% em relação ao ano anterior devido, principalmente, à baixa atividade econômica no setor de construção civil e à menor receita de vendas de seminovos e sucata, reflexo da evolução do plano de redimensionamento dessa unidade durante o ano.

Receita líquida por tipo: em R\$ milhões	2019	Part %	2018	Part %	2017	Part %
Receita Líquida Total	439,5	100,0%	304,2	100,0%	296,3	100,0%
Locação	365,5	83,2%	236,4	77,7%	230,2	77,7%
Vendas novos	19,0	4,3%	8,6	2,8%	6,1	2,1%
Vendas seminovos	16,6	3,8%	26,6	8,7%	36,9	12,4%
Venda de sucata	12,0	2,7%	14,9	4,9%	5,0	1,7%
Assistência técnica	6,5	1,5%	5,4	1,8%	5,6	1,9%
Indenização e Recuperação de Despesas	19,9	4,5%	12,4	4,1%	12,5	4,2%

Receita líquida por unidade de negócio: em R\$ milhões	2019	Part %	2018	Part %	2017	Part %
Receita Líquida Total	439,5	100,0%	304,2	100,0%	296,3	100,0%
Construção	82,0	18,6%	100,6	33,1%	115,0	38,8%
Rental	357,5	81,4%	203,6	66,9%	181,3	61,2%

A tabela abaixo mostra os custos dos produtos vendidos e serviços prestados abertos da Companhia por natureza nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2019.

Valores em R\$ milhões	2019			2018			Variação 2019 x 2018		
	Custos direto obras e locação	Despesas gerais e administrativas e outras	Total	Custos direto obras e locação	Despesas gerais e administrativas e outras	Total	Custos diretos obras e locação	Despesas gerais e administrativas e outras	Total
Pessoal	(58,4)	(66,8)	(125,3)	(50,8)	(63,1)	(113,8)	(7,6)	(3,7)	(11,5)
Terceiros	(2,9)	(32,7)	(35,6)	(3,0)	(24,5)	(27,5)	0,1	(8,2)	(8,1)
Frete	(12,1)	(4,0)	(16,1)	(9,2)	(6,5)	(15,8)	(2,9)	2,5	(0,3)
Material construção/manutenção e reparo	(53,9)	(5,5)	(59,4)	(32,4)	(4,2)	(36,6)	-	-	-
Aluguel de equipamentos e outros	(0,6)	(2,1)	(2,7)	(3,5)	(15,0)	(18,5)	2,9	12,9	15,8
Viagem	(5,1)	(4,9)	(10,0)	(1,9)	(3,0)	(4,9)	(3,2)	(1,9)	(5,1)
Custo das mercadorias vendidas	(14,1)	-	(14,1)	(7,4)	-	(7,4)	(6,7)	-	(6,7)
Depreciação e	(127,4)	(34,8)	(162,3)	(113,4)	(13,3)	(126,7)	(14,0)	(21,5)	(35,6)

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

amortização									
Baixa de ativos	(6,2)	(3,1)	(9,3)	(23,0)	(2,1)	(25,1)	16,8	(1,0)	15,8
Custo de venda - Sucata	(5,9)	-	(5,9)	(31,3)	-	(31,3)	25,4	-	25,4
Provisão para devedores-PCE	-	(11,5)	(11,5)	-	(2,3)	(2,3)	-	(9,2)	(9,2)
Plano de ações	-	(4,2)	(4,2)	-	(0,7)	(0,7)	-	(3,5)	(3,5)
Provisões	-	(3,2)	(3,2)	-	(7,0)	(7,0)	-	3,8	3,8
Part. Res.	-	(9,2)	(9,2)	-	(8,0)	(8,0)	-	(1,2)	(1,2)
Outros	4,4	(18,1)	(13,7)	3,9	(9,0)	(5,1)	0,5	(9,1)	(8,6)
Total custos e despesas	(282,5)	(200,0)	(482,5)	(272,0)	(158,6)	(430,6)	(10,5)	(41,4)	(51,9)

A tabela abaixo mostra os custos dos produtos vendidos e serviços prestados e despesas gerais e administrativas da Companhia, sem considerar os efeitos da depreciação, abertos por unidade de negócio nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2019.

CPV e SGV total excluindo depreciação: em R\$ milhões	2019	% Part	2018	% Part	Var%
Construção	(88,1)	27,5%	(154,2)	50,7%	75,0%
CPV	(41,5)	13,0%	(82,3)	27,1%	98,3%
SG&A ex PCE	(41,6)	13,0%	(68,7)	22,6%	65,1%
PCE	(4,9)	1,5%	(3,2)	1,0%	-34,7%
Rental	(230,9)	72,1%	(143,7)	47,3%	-37,8%
CPV	(113,5)	35,4%	(76,4)	25,1%	-32,7%
SG&A ex PCE	(110,8)	34,6%	(68,2)	22,4%	-38,4%
PCE	(6,6)	2,1%	0,9	-0,3%	-113,6%
Outros	(1,2)	0,4%	(6,1)	2,0%	408,3%
Total	(320,2)	100,0%	(303,9)	100,0%	-5,1%

Os custos dos produtos vendidos e serviços prestados e das despesas gerais e administrativas da Companhia, sem considerar os efeitos da depreciação, passaram de R\$303,9 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para R\$320,2 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, um aumento de R\$16,3 milhões, ou 5,1%.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Os custos consolidados da Mills, excluindo depreciação, tiveram redução de 2,4% em relação ao ano anterior, principalmente devido à queda dos custos com baixa de ativos de seminovos e de sucata, compensando o aumento dos demais custos oriundos da combinação de negócios entre Mills e Solaris. A redução dos custos de baixa de ativos reflete a conclusão do projeto de redimensionamento da unidade de negócio Construção.

O SG&A, excluindo depreciação e PCE (*Perda de Crédito Esperada*, “PCE”), apresentou um aumento de R\$15,6 milhões em relação à 2018, devido principalmente à combinação de negócios entre Mills e Solaris. Em relação às despesas não recorrentes, o projeto de reestruturação da unidade de negócio Construção consumiu R\$5,0 milhões, sendo financiado pelas receitas de venda dos equipamentos dessa unidade, seja como sucata ou seminovos. Já as despesas não recorrentes da combinação de negócios entre Mills e Solaris consumiu R\$14,0 milhões, tanto para capturar sinergias quanto para demais despesas da incorporação.

Em 2019, a PCE acumulada somou R\$11,5 milhões, equivalente a 2,6% da receita líquida, ante 0,7% em 2018.

A depreciação dos bens utilizados na prestação dos serviços e dos bens de uso, aumentou, passando de R\$126,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R\$162,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, mantidos os prazos médios de depreciação de 10 anos.

Itens não recorrentes

Em 2019, registramos R\$8,9 milhões de custos e despesas relacionados a itens não recorrentes, compostos principalmente por: (i) despesas relacionadas à combinação de negócios com a Solaris; (ii) passivos da unidade de negócio Serviços Industriais, vendida em 2013; e (iii) despesas relacionadas ao redimensionamento da empresa, como segue:

Itens não recorrentes - em R\$ milhões	2018 (A)	2019 (B)	(B)/(A)
Total itens não recorrentes	-43,5	-8,9	-79,6%
Despesas redimensionamento	-32,1	6,3	-119,7%
Desmobilização filiais	-20,9	-5,0	-75,9%
Receita venda de seminovos	15,5	8,0	-48,5%
Custo venda de seminovos	-10,4	-2,7	-73,7%
Receita venda de sucata	14,9	12,0	-19,4%
Custo venda de sucata	-31,2	-5,9	-81,2%
Combinação de negócios Mills e Solaris	-5,3	-14,0	163,4%
Outras despesas não recorrentes	-6,1	-1,2	-80,0%
Despesas Mills SI	-6,1	-1,2	-80,0%

É importante ressaltar que as despesas com efeito caixa de reestruturação são custeadas pela venda dos próprios equipamentos de Construção, como seminovo ou sucata.

Em 2018, a Companhia realizou todos os testes exigidos, não tendo sido necessária a constituição de impairment em nenhuma das unidades geradoras de caixa.

Durante o exercício de 2018, a Companhia fez a revisão do valor justo do instrumento financeiro relativo ao investimento na Rohr por meio de estudo interno. O valor justo desse ativo foi determinado com base em projeções econômicas de mercado, pela abordagem de renda, por intermédio de

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

projeção de fluxo de caixa descontado pelo prazo de dez anos mais perpétuidade, para fins de fundamentação do valor registrado contabilmente, haja vista o longo período de maturação dos investimentos em infraestrutura e construção civil. A receita foi projetada com base no Produto Interno Bruto (PIB) mais Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerando multiplicadores. Os custos foram projetados baseados em uma meta de margem bruta, que estabiliza em 65%. As despesas foram projetadas conforme variação do IGPM. Também foi considerada a necessidade de capital de giro e investimentos para manutenção do ativo testado. Os respectivos fluxos foram descontados por taxa de desconto de 15,2%, incluindo prêmio por tamanho de 4,2%, obtida através de metodologia utilizada pelo mercado, o custo médio ponderado de capital (WACC). Não foi considerada taxa de crescimento em termos reais na perpétuidade.

Em função desse estudo, a Administração estima que o valor justo do investimento na Rohr em 31 de dezembro de 2018 é de R\$54,5 milhões (R\$55,2 milhões em 31 de dezembro de 2017). A variação bruta do valor justo foi de R\$0,8 milhão, sendo a variação líquida de R\$0,5 milhão considerando o efeito do imposto de renda e da contribuição social diferidos em 31 de dezembro de 2018, registrada no patrimônio líquido da companhia.

Em 2019, a Companhia realizou todos os testes exigidos, não tendo sido necessária a constituição de impairment em nenhuma das unidades geradoras de caixa.

Durante o exercício de 2019, a Companhia fez a revisão do valor justo do instrumento financeiro relativo

ao investimento na Rohr por meio de estudo interno. O valor justo desse ativo foi determinado com base em projeções econômicas de mercado, pela abordagem de renda, por intermédio de projeção de fluxo de caixa descontado pelo prazo de dez anos mais perpétuidade, para fins de fundamentação do valor registrado contabilmente, haja vista o longo período de maturação dos investimentos em infraestrutura e construção civil. A receita foi projetada com base no Produto Interno Bruto (PIB) mais Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerando multiplicadores. Os custos foram projetados baseados em uma meta de margem bruta, que estabiliza em 65%. As despesas foram projetadas conforme variação do IGPM. Também foi considerada a necessidade de capital de giro e investimentos para manutenção do ativo testado. Os respectivos fluxos foram descontados por taxa de desconto de 16,1% entre os anos de 2020 a 2023 e de 14,5% em diante, inclusive na perpétuidade. No cálculo foi considerado um prêmio por tamanho de 4,2%, obtida através de metodologia utilizada pelo mercado, o custo médio ponderado de capital (WACC). Não foi considerada taxa de crescimento em termos reais na perpétuidade.

Em função desse estudo, a Administração estima que o valor justo do investimento na Rohr em 31 de dezembro de 2019 é de R\$ 50.579 (R\$ 54.451 em 31 de dezembro de 2018). Em 31 de dezembro de 2019 a variação bruta do valor justo foi de R\$ 3.872 (R\$ 783 em 31 de dezembro de 2018), sendo a variação líquida em 31 de dezembro de 2019 de R\$ 2.556 (R\$ 517 em 31 de dezembro de 2018), considerando o efeito do imposto de renda e da contribuição social diferidos, registrada no patrimônio líquido da Companhia.

Prejuízo Operacional

O resultado operacional antes do resultado financeiro passou de um prejuízo de R\$126,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para prejuízo de R\$43,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. A redução do prejuízo é reflexo, principalmente, do recuperação da atividade da unidade de negócio Rental, da combinação de negócios executada em maio de 2019, e da queda dos custos e despesas da unidade Construção.

Resultado Financeiro

O resultado financeiro foi negativo em R\$14,1 milhões em 2019, contra valor negativo de R\$12,8 milhões em 2017. Nesse ano amortizamos R\$116,8 milhões de principal.

Imposto de renda e contribuição social

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

As despesas com imposto de renda e contribuição social passaram de um valor positivo de R\$44,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para um valor positivo de R\$12,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, derivado do IR diferido. A alíquota efetiva foi de 32% em 2018 e 21% em 2019.

Lucro Líquido do Exercício

Em 2019, o prejuízo líquido foi de R\$45,0 milhões frente R\$95 milhões registrados no mesmo período do ano de 2018.

Valores Combinados

Visando complementar as informações prestadas até aqui, e considerando a relevância para a Mills da combinação de negócios com a Solaris, demonstramos a seguir algumas informações combinadas das duas companhias:

Mills Solaris Combinado R\$ milhões	2018 (A)	2019 (B)	(B)/(A)
Receita Líquida	474,9	498,2	4,9%
Locação	375,3	416,5	11,0%
Outras	69,1	61,7	-10,8%
Não Recorrentes	30,4	20,0	-34,3%
COGS (ex. depreciação e IFRS16)	-224,1	-177,8	-20,6%
Locação (pessoal, depósitos, etc.)	-151,4	-149,6	-1,2%
Outros	-31,0	-19,6	-36,9%
Não Recorrentes	-41,7	-8,6	-79,3%
SG&A (ex. depreciação, IFRS16 e PCE)	-213,7	-188,2	-11,9%
Comercial, Operacional e Administrativo	-111,4	-101,7	-8,7%
Serviços Gerais	-44,5	-41,4	-6,9%
Outras despesas	-17,0	-23,9	41,2%
Não Recorrentes	-40,8	-21,2	-48,1%
PCE	-4,6	-13,4	188,8%
Não Recorrentes	-52,1	-9,8	-81,1%
Depreciação	-166,1	-160,9	-3,2%
EBITDA Ajustado	84,6	128,6	52,0%
Margem EBITDA Ajustado %	19,0%	26,9%	
Lucro (Prejuízo Líquido)	-104,2	-44,5	57,3%
Saldo de Caixa	145,6	124,9	-14,2%

Receita Líquida: Comparando-se o ano de 2019 com 2018, houve aumento de 4,8% na receita líquida total devido à melhor receita de locação da Rental, que registrou um aumento de R\$ 40,5 milhões em

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

função, principalmente, da estratégia Go To Market dessa unidade, através da diversificação da carteira de clientes, aumento gradativo dos preços das novas locações e pelas renegociações em 2019 de contratos de longo prazo.

Custos: Na comparação de 2019 com 2018, os custos foram menores em 20,6%, principalmente, devido à: (i) redução dos custos não recorrentes em R\$33,0 milhões (venda de seminovos e sucata de Construção); e (ii) redução dos custos de venda de seminovos da Rental em R\$12,3 milhões.

Despesas: Comparando-se 2019 com 2018, as despesas foram menores, principalmente: (i) pela redução dos gastos com o redimensionamento de Construção; e (ii) pela redução das despesas administrativas e de serviços gerais devido à captura de sinergias ao longo do ano de 2019.

COVID-19

Em 10 de março de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM emitiu o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020 no qual destaca a importância de as Companhias Abertas considerarem cuidadosamente os impactos do COVID-19 (“Coronavírus”) em seus negócios e reportarem nas demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, observadas as normas contábeis aplicáveis. A Administração da Companhia tem acompanhando atentamente os impactos do Coronavírus nos mercados de capitais mundiais e, em especial, no mercado brasileiro. Nesse sentido, dentre os diversos riscos e incertezas aos quais a Companhia está exposta, a Administração avaliou os possíveis eventos econômicos que pudessem impactar a Companhia e sua controlada, tais como os relacionados as estimativas contábeis e mensuração dos seus ativos e passivos. Apesar de até o presente momento não ser possível uma mensuração exata dos possíveis impactos do COVID-19 no ambiente econômico, a Administração entende que não foram observados impactos que pudessem modificar a mensuração dos seus ativos e passivos apresentados nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019.

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018 comparado com exercício findo em 31 de Dezembro de 2017**Receita Líquida de Vendas e Serviços**

A receita líquida da Mills atingiu R\$304,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, aumento de 2,7% em relação ao valor registrado no ano anterior. As principais linhas que impactaram positivamente o resultado foram a venda de sucata e a receita de locação.

Na unidade de negócio Construção, em 2018 houve uma queda de receita de 12,5% em relação ao montante realizado em 2017, sendo os maiores ofensores o adiamento e paralisação de obras previstas para 2018 e a queda no saldo locado, impactando, especialmente, a receita de locação.

Na unidade de negócio Rental, a receita em 2018 apresentou um aumento de 12,3% em relação ao ano de 2017. O principal impacto positivo na receita da Rental foi o aumento dos preços unitários dos novos contratos de locação em 2018.

Em 2018, finalizamos as entregas dos contratos de venda manipuladores telescópicos, em linha com nossa estratégia de adequação do mix da nossa frota e total desinvestimento dessa, que demanda um elevado custo de manutenção e tem alta ociosidade. Com a recuperação gradual do mercado de não construção, o foco atual na unidade de negócio Rental é aumento de preço e disponibilidade de equipamento.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Neste ano, passamos a reportar a receita da venda de sucata junto com as demais fontes de receita. Até 2017, o resultado da venda de sucata (receita + custo da baixa) era mostrado numa única linha no SG&A (*Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas, "SG&A"*). Em 2017, a receita da venda de sucata foi de R\$5,0 milhões e em 2018 foi de R\$14,9 milhões, aumento de R\$9,9 milhões devido ao aumento da quantidade sucateada e do preço médio praticado.

Receita líquida por tipo: em R\$ milhões	2018	Part %	2017	Part %	2016	Part %
Receita Líquida Total	304,2	100,0%	296,3	100,0%	396,6	100,0%
Locação	236,4	77,7%	230,2	77,7%	312,3	78,7%
Vendas novos	8,6	2,8%	6,1	2,1%	8,0	2,0%
Vendas seminovos	26,6	8,7%	36,9	12,4%	41,8	10,5%
Venda de sucata	14,9	4,9%	5,0	1,7%	-	-
Assistência técnica	5,4	1,8%	5,6	1,9%	8,2	2,1%
Indenização e Recuperação de Despesas	12,4	4,1%	12,5	4,2%	26,3	6,6%

Receita líquida por unidade de negócio: em R\$ milhões	2018	Part %	2017	Part %	2016	Part %
Receita Líquida Total	304,2	100,0%	296,3	100,0%	396,6	100,0%
Construção	100,6	33,1%	115,0	38,8%	182,3	46,0%
Rental	203,6	66,9%	181,3	61,2%	214,3	54,0%

Custos dos produtos vendidos e serviços prestados e despesas gerais e administrativas

A tabela abaixo mostra os custos dos produtos vendidos e serviços prestados abertos da Companhia por natureza nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2018.

Valores em R\$ milhões	2018			2017			Variação 2018 x 2017		
	Custos direto obras e locação	Despesas gerais e administrativas e outras	Total	Custos direto obras e locação	Despesas gerais e administrativas e outras	Total	Custos direto obras e locação	Despesas gerais e administrativas e outras	Total
Pessoal	(50,8)	(63,1)	(113,8)	(60,4)	(61,4)	(121,8)	9,7	(1,7)	7,9
Terceiros	(3,0)	(24,5)	(27,5)	(2,0)	(22,2)	(24,2)	(1,0)	(2,3)	(3,3)
Frete	(9,2)	(6,5)	(15,8)	(13,8)	(6,6)	(20,4)	4,6	0,0	4,6
Material construção/ manutenção e reparo	(32,4)	(4,2)	(36,6)	(35,3)	(4,9)	(40,3)	2,9	0,8	3,7
Aluguel de equipamentos e outros	(3,5)	(15,0)	(18,5)	(3,8)	(18,3)	(22,1)	0,3	3,4	3,6
Viagem	(1,9)	(3,0)	(4,9)	(1,7)	(3,7)	(5,4)	(0,2)	0,7	0,5
Custo das mercadorias vendidas	(7,4)	-	(7,4)	(4,2)	-	(4,2)	(3,2)	-	(3,2)
Depreciação e amortização	(113,4)	(13,3)	(126,7)	(130,1)	(15,6)	(145,7)	16,8	2,3	19,0
Baixa de ativos	(23,0)	(2,1)	(25,1)	(37,5)	-	(37,5)	14,5	(2,1)	12,4
Custo de venda - Sucata	(31,3)	-	(31,3)	(24,7)	-	(24,7)	(6,6)	-	(6,6)
Provisão para devedores-PCE	-	(2,3)	(2,3)	-	(10,6)	(10,6)	-	8,3	8,3

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Plano de ações	-	(0,7)	(0,7)	-	(2,0)	(2,0)	-	1,3	1,3
Provisões	-	(7,0)	(7,0)	-	(2,3)	(2,3)	-	(4,7)	(4,7)
Part. Res.	-	(8,0)	(8,0)	-	-	-	-	(8,0)	(8,0)
Outros	3,9	(9,0)	(5,1)	(1,2)	(20,9)	(22,1)	5,1	12,0	17,1
Total custos e despesas	(272,0)	(158,6)	(430,6)	(314,6)	(168,6)	(483,2)	42,6	10,0	52,6

A tabela abaixo mostra os custos dos produtos vendidos e serviços prestados e despesas gerais e administrativas da Companhia, sem considerar os efeitos da depreciação, abertos por unidade de negócio nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2018.

CPV e SGV total excluindo depreciação: em R\$ milhões	2018	% Part	2017	% Part	Var%
Construção	(154,2)	50,7%	(184,5)	54,4%	19,7%
CPV	(82,3)	27,1%	(100,7)	29,7%	22,4%
SG&A ex PCE	(68,7)	22,6%	(76,7)	22,6%	11,6%
PCE	(3,2)	1,0%	(7,1)	2,1%	124,8%
Rental	(143,7)	47,3%	(149,4)	44,0%	4,0%
CPV	(76,4)	25,1%	(83,8)	24,7%	9,7%
SG&A ex PCE	(68,2)	22,4%	(62,0)	18,3%	-9,0%
PCE	0,9	-0,3%	(3,5)	1,0%	-490,3%
Outros	(6,1)	2,0%	(5,6)	1,6%	-8,0%
Total	(303,9)	100,0%	(339,5)	100,0%	11,7%

Os custos dos produtos vendidos e serviços prestados e das despesas gerais e administrativas da Companhia, sem considerar os efeitos da depreciação, passaram de R\$339,5 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 para R\$303,9 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, uma redução de R\$35,6 milhões, ou 10,5%.

Os custos consolidados da Mills, excluindo depreciação, tiveram redução de 14,0% em relação ao ano anterior, principalmente devido à queda dos custos com pessoal, fretes e das menores vendas de seminovos. A redução dos custos reflete a estratégia de redimensionamento da unidade de negócio Construção e o aumento da eficiência dos processos operacionais da Companhia. Neste ano, passamos a classificar os custos da venda de sucata no CPV (*Custos dos Produtos de Venda, "CPV"*). Conforme informado acima, até 2017 o resultado da venda de sucata (receita + custo da baixa) era mostrado numa única linha no SG&A. Em 2018, os custos da venda de sucata foram de R\$31,3 milhões, ante R\$24,7 milhões em 2017 devido ao aumento da quantidade sucateada.

O SG&A, excluindo a PCE (*Perda de Crédito Esperada, "PCE"*), apresentou uma queda de R\$1,4 milhão em relação à 2017, devido principalmente à redução nas despesas dos setores de Serviços Gerais e Comercial. Em relação às despesas não recorrentes, o projeto de reestruturação da unidade de negócio Construção consumiu R\$19,8 milhões, sendo financiado pelas receitas de venda dos equipamentos dessa unidade, seja como sucata ou seminovos. Em 2018, ocorreu o fechamento de 4 endereços de Construção, sendo eles: Brasília, Recife, Fortaleza e São Luis. Em relação à combinação de negócios entre Mills e Solaris, as despesas em 2018 desse projeto foram de R\$5,3 milhões.

Em 2018, a PCE acumulada somou R\$2,3 milhões, equivalente a 0,7% da receita líquida, ante 3,6% em 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

A depreciação dos bens utilizados na prestação dos serviços, que é integrante dos custos dos produtos vendidos e serviços prestados, reduziu, passando de R\$145,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R\$126,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, mantidos os prazos médios de depreciação de 10 anos.

Itens não recorrentes

Em 2018, registramos R\$43,5 milhões de custos e despesas relacionados a itens não recorrentes, compostos principalmente por: (i) despesas de reestruturação, como reflexo principalmente da estratégia de redimensionamento da unidade de negócio Construção para adequar os produtos e os esforços à baixa atividade econômica, buscando o atingimento do break even de Ebitda proxy caixa em 2019; (ii) passivos da unidade de negócio Serviços Industriais, vendida em 2013; e (iii) despesas relacionadas ao projeto de combinação de negócios com a Solaris (estudos, due diligence, etc.), como segue:

Não recorrentes - em R\$ milhões	2017 (A)	2018 (B)	(B)/(A)
Total itens não recorrentes	-38,2	-43,5	13,8%
Despesas redimensionamento	-32,7	-32,1	-1,6%
Desmobilização filiais	-13,0	-20,9	60,3%
Receita venda de seminovos		15,5	
Custo venda de seminovos		-10,4	
Receita venda de sucata	5,0	14,9	197,2%
Custo venda de sucata	-24,7	-31,3	26,8%
Combinação de negócios Mills e Solaris		-5,3	
Outras despesas não recorrentes	-5,6	-6,1	8,7%
Impairment Rohr	-6,0		
Despesas Mills SI	0,4	-6,1	-1743,7%

No ano de 2018, então, foi finalizado o processo de desmobilização de quatro filiais de Construção: Brasília, Belo Horizonte, Recife e São Luis. Com isso, encerramos o ano com quatro filiais operacionais e aproximadamente 62 mil toneladas de equipamentos nessa unidade de negócio, mantendo presença nacional. Adicionalmente, foram realizadas as mudanças das filiais da Rental de Belém e Recife.

É importante ressaltar que as despesas com efeito caixa de reestruturação são custeadas pela venda dos próprios equipamentos de Construção, como seminovo ou sucata.

Em 2017, a Companhia realizou todos os testes exigidos, porém não foi necessário a constituição de perdas não recuperáveis (*impairment*) em nenhuma das unidades geradoras de caixa. Da mesma forma, em 2018 a Companhia realizou todos os testes necessários, porém não foi necessário a constituição de *impairment* em nenhuma das unidades geradoras de caixa.

Durante o exercício de 2017, a Companhia fez a revisão do valor justo do instrumento financeiro

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

relativo ao investimento na Rohr por meio de estudo interno. O valor justo desse ativo foi determinado com base em projeções econômicas de mercado para determinação do seu valor justo, pela abordagem de renda, por intermédio de projeção de fluxo de caixa descontado pelo prazo de dez anos mais perpetuidade, para fins de fundamentação do valor registrado contabilmente, haja vista o longo período de maturação dos investimentos em infraestrutura e construção civil. A receita foi projetada com base no Produto interno bruto (PIB) mais Índice de preços ao consumidor amplo (IPCA), considerando multiplicadores. Para os custos e as despesas, o indicador considerado foi o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA). Também foi considerada a necessidade de capital de giro e investimentos para manutenção do ativo testado. Os respectivos fluxos foram descontados por taxa média de desconto de 14,4%, incluindo prêmio por tamanho de 1%, obtida através de metodologia usualmente aplicada pelo mercado, levando em consideração o custo médio ponderado de capital (WACC). Não foi considerada taxa de crescimento em termos reais na perpetuidade.

Em função desse estudo, a Administração estima que o valor justo do investimento na Rohr em 31 de dezembro de 2017 é de R\$55,2 milhões, (R\$75,1 milhões em 31 de dezembro de 2016). A variação do valor justo de R\$19,8 milhões foi registrada no resultado, com a reciclagem também no resultado do exercício do valor reconhecido em outros resultados abrangentes em 31 de dezembro de 2016, de R\$13,8 milhões, perfazendo uma variação global de R\$6,0 milhões. A variação líquida foi de R\$4,0 milhões considerando o efeito do imposto de renda e da contribuição social diferidos em 31 de dezembro de 2017.

Em 2018, a Companhia realizou todos os testes exigidos, não tendo sido necessária a constituição de impairment em nenhuma das unidades geradoras de caixa.

Durante o exercício de 2018, a Companhia fez a revisão do valor justo do instrumento financeiro relativo ao investimento na Rohr por meio de estudo interno. O valor justo desse ativo foi determinado com base em projeções econômicas de mercado, pela abordagem

de renda, por intermédio de projeção de fluxo de caixa descontado pelo prazo de dez anos mais perpetuidade, para fins de fundamentação do valor registrado contabilmente, haja vista o longo período de maturação dos investimentos em infraestrutura e construção civil. A receita foi projetada com base no Produto Interno Bruto (PIB) mais Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerando multiplicadores. Os custos foram projetados baseados em uma meta de margem bruta, que estabiliza em 65%. As despesas foram projetadas conforme variação do IGPM. Também foi considerada a necessidade de capital de giro e investimentos para manutenção do ativo testado. Os respectivos fluxos foram descontados por taxa de desconto de 15,2%, incluindo prêmio por tamanho de 4,2%, obtida através de metodologia utilizada pelo mercado, o custo médio ponderado de capital (WACC). Não foi considerada taxa de crescimento em termos reais na perpetuidade.

Em função desse estudo, a Administração estima que o valor justo do investimento na Rohr em 31 de dezembro de 2018 é de R\$54,5 milhões (R\$55,2 milhões em 31 de dezembro de 2017). A variação bruta do valor justo foi de R\$0,8 milhão, sendo a variação líquida de R\$0,5 milhão considerando o efeito do imposto de renda e da contribuição social diferidos em 31 de dezembro de 2018, registrada no patrimônio líquido da companhia.

Prejuízo Operacional

O resultado operacional antes do resultado financeiro passou de um prejuízo de R\$189,0 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para prejuízo de R\$126,4 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. A redução do prejuízo é reflexo, principalmente, do aumento de receita da unidade Rental e da queda dos custos e despesas da unidade Construção.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Resultado Financeiro

O resultado financeiro foi negativo em R\$12,8 milhões em 2018, contra valor negativo de R\$13,6 milhões em 2017, como consequência da redução no endividamento. Nesse ano amortizamos R\$106,2 milhões de principal.

Imposto de renda e contribuição social

As despesas com imposto de renda e contribuição social passaram de um valor positivo de R\$64,1 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para um valor positivo de R\$44,3 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, derivado do IR diferido. A alíquota efetiva foi de 32% em 2017 e em 2018.

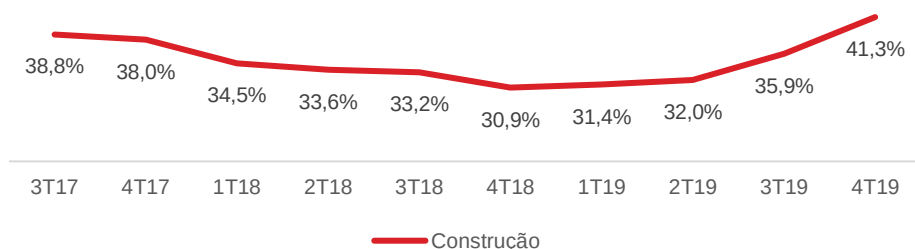
Lucro Líquido do Exercício

Em 2018, o prejuízo líquido foi de R\$95,0 milhões frente R\$138,4 milhões registrados no mesmo período do ano de 2017.

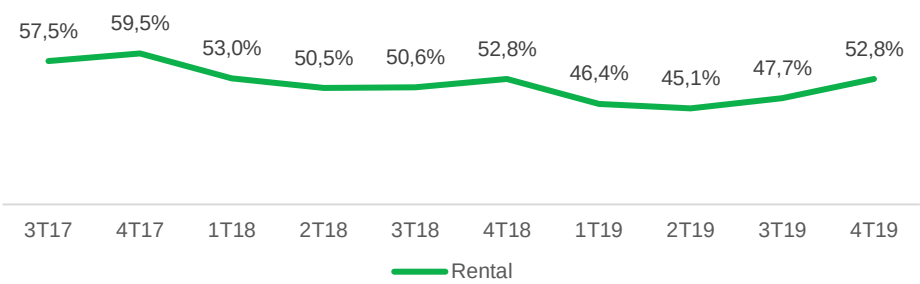
b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

As receitas da Companhia têm correlação direta com variações de preço e volumes dos equipamentos locados aos seus clientes. A introdução de novos produtos e serviços também impacta diretamente a receita. Quanto à inflação, sua correlação com a receita da Companhia é indireta, na medida em que os reajustes só ocorrem na renovação ou no fechamento de novos contratos. Ressalvado que os equipamentos da unidade de negócio Rental são importados e, consequentemente, têm seu custo de aquisição em moeda estrangeira. Sendo assim, no futuro, a receita de locação desta unidade de negócio poderá ser influenciada por eventual variação de taxas de câmbio.

Segue abaixo evolução da taxa de utilização física das unidades de negócio:



10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro



10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro***c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante***

As operações e resultados da Companhia são diretamente impactados por variações de (i) taxas de inflação, cujos índices são utilizados para reajuste dos contratos de longo prazo da Companhia; (ii) taxas de juros, que afetam o endividamento sujeito a juros flutuantes da Companhia; e (iii) preços de materiais consumidos nas obras ou na manutenção dos equipamentos da Companhia.

As despesas da Companhia estão sujeitas a impactos decorrentes da inflação via reajustes salariais de seu pessoal, do aumento de valor dos serviços que contrata, tais como fretes, dos insumos que utiliza na prestação dos serviços e das despesas financeiras relativas às debêntures com juros atrelados à variação acumulada do IPCA. Além disso, os equipamentos nos quais a Companhia investe para utilizar em sua prestação de serviços, também estão sujeitos a aumentos por inflação e por variação do preço das *commodities*, principalmente aço e alumínio. No caso da unidade de negócio Rental, os equipamentos utilizados aumentam de preço em função da oscilação do câmbio, pois são importados.

O endividamento da Companhia está sujeito a taxas de juros flutuantes, especialmente Taxa CDI, IPCA e TJLP. Existe o risco de a Companhia vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de juros, que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos, financiamentos e debêntures captados no mercado. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras da Companhia e em seus resultados

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras da Companhia e em seus resultados

a. Introdução ou alienação de segmento operacional

A Companhia não realizou nenhuma introdução ou qualquer outra alienação de segmento operacional nos exercícios sociais de 2017, 2018 e 2019.

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

A Companhia não realizou nenhuma introdução ou qualquer outra alienação de participação societária nos exercícios sociais de 2017 e 2018.

Em 10 de maio de 2019 foi aprovada a incorporação, pela Companhia, da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A. ("Solaris") e foram praticadas todas as demais medidas necessárias à conclusão da combinação de negócios entre a Mills e a Solaris ("Combinação de Negócios").

A Combinação de Negócios consolida o protagonismo das duas empresas no mercado brasileiro de locação de plataformas aéreas e resulta num mix de produtos mais atrativo, com uma frota total de aproximadamente 9 mil equipamentos, o que também gera uma maior capacidade para atender os seus mais de 6 mil clientes ativos e os potenciais clientes dos mais variados setores da economia e regiões do Brasil.

Nesta data, em decorrência da Combinação de Negócios, foram emitidas pela Companhia 76.056.038 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal em favor dos acionistas da Solaris, os quais receberam, então, 0,4927615448 ações da Mills para cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da Solaris.

Também foi celebrado um Acordo de Acionistas entre Andres Cristian Nacht, Jytte Kjellerup Nacht, Francisca Kjellerup Nacht, Tomas Richard Nacht, Antonia Kjellerup Nacht, Pedro Kaj Kjellerup Nacht, Snow Petrel, S.L. (em conjunto "Grupo Nacht"), SCG III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Sullair Argentina S.A., o qual regulará o exercício dos direitos políticos e econômicos destes na qualidade de acionistas da Companhia, o que inclui, entre outras disposições: (a) que o Grupo Nacht permanecerá como acionista controlador da Mills, tendo o direito de nomear a maioria do Conselho de Administração da Companhia; (b) que a SCG III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e a Sullair Argentina S.A. terão certos direitos de veto relacionados à deliberação de determinadas matérias pela Companhia; e (c) restrições padrão de mercado para a transferência de ações vinculadas ao acordo de acionistas.

Com a otimização das operações, as melhores práticas de ambas as empresas e a absorção de sinergias, a Companhia terá melhores perspectivas de crescimento e rentabilidade, gerando valor para seus acionistas.

A Solaris atua no mercado de locação de equipamentos do Brasil há mais de 20 anos e conta com uma das mais diversificadas frotas de aluguel em filiais distribuídas por todo o país. Desde

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

2013, a empresa era controlada pelo fundo de private equity Southern Cross Group que, juntamente com o acionista fundador Sullair Argentina, tem se destacado pela introdução de processos inovadores na indústria de locação de equipamentos.

A Solaris e a Sullair do Brasil, atuam basicamente nos mercados de infraestrutura, imobiliário, de serviços e industrial, desempenhando as seguintes atividades principais: comércio, locação e distribuição de plataformas aéreas de trabalho, de equipamentos de ar comprimido, torre de iluminação, geradores de energia e produtos correlatos, bem como suas peças e componentes, e assistência técnica e manutenção destes equipamentos.

c. Eventos ou operações não usuais

Não aplicável para os exercícios sociais de 2017, 2018 e 2019.

Para o ano de 2020, a Companhia espera ser impactada em suas Demonstrações Financeiras em função da pandemia causada pelo COVID-19.

Conforme amplamente divulgado, em 20 de março de 2020 o Senado Federal reconheceu estado de calamidade pública no Brasil devido à pandemia causada pelo COVID-19.

Maiores detalhes das ações sendo tomadas pela Companhia foram detalhadas no item 5.5 desse documento.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4 Os diretores devem comentar sobre****a. Mudanças significativas nas práticas contábeis****Novas normas e interpretações**

A principal norma aplicável para a Companhia para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019, foi a do CPC06 (R2) / IFRS 16 – Leases (Arrendamentos). A Companhia adotou essa alteração na preparação das suas demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2019.

CPC06 (R2) / IFRS 16 - Leases (Arrendamentos)

A IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. A nova norma vai substituir as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 17) - Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) - Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. A nova norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2019. A adoção antecipada é permitida somente para demonstrações financeiras de acordo com as IFRS e apenas para entidades que aplicam a IFRS 15/CPC 47 - Receita de Contratos com Clientes em ou antes da data de aplicação inicial da IFRS 16/CPC 06 (R2). A Companhia não adotou essa normas de forma antecipada.

A Companhia introduziu a metodologia única de contabilização de arrendamentos em seu balanço patrimonial, cujo reflexo foi reconhecido no balanço de abertura de 2019, para fins de atendimento à IFRS 16 - Arrendamentos. Esses reflexos que e a posição em 31 de dezembro de 2019, estão demonstrados no quadro abaixo:

Controladora			
	Saldo em 31 de dezembro de 2018	Ajustes na adoção CPC06(R2) / IFRS 16	Saldo de abertura ajustado em 1 de janeiro de 2019
Balanço Patrimonial			
Imobilizado (ativo)	467.444	63.367	530.811
Arrendamento (passivo)	-	(63.367)	(63.367)

O quadro abaixo demonstra os efeitos da adoção inicial do CPC 06(R2)/IFRS 16 reconhecidos no balanço da controlada, em 30 de abril de 2019, último balanço antes da incorporação em 10 de maio de 2019 e possuía naquela data os seguintes montantes registrados nas rubricas do ativo imobilizado (direito de uso) R\$ 8.470 e arrendamento R\$ 8.572.

Controlada

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

	Saldo em 31 de dezembro de 2018	Ajustes na adoção CPC06(R2) / IFRS 16	Saldo de abertura ajustado em 1 de janeiro de 2019
Balanço Patrimonial			
Imobilizado (ativo)	179.281	9.290	188.571
Arrendamento (passivo)	-	(9.290)	(9.290)

b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve alteração de práticas contábeis, métodos de cálculo, julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas nas demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2018.

Em 2018, em função da adoção do CPC/48 / IFRS 9, foi adotada a abordagem simplificada para o cálculo da provisão para perdas de crédito esperadas (PCE) sobre os recebíveis comerciais, por meio da matriz de provisão, onde são utilizadas as taxas de inadimplência históricas sobre a vida esperada do contas a receber. Identificamos que os recebíveis comerciais da Companhia possuem características comuns de risco num mesmo segmento de negócio.

As contas a receber de clientes são reconhecidas pelo valor justo no momento da venda, ajustado pela redução ao valor recuperável sobre as contas a receber (provisão para perdas com créditos esperadas). A provisão para perdas com créditos esperadas é constituída quando há evidência objetiva de que a Companhia não conseguirá receber o montante total de acordo com os termos originais das contas a receber.

Foi adotada a abordagem simplificada para o cálculo da provisão para perdas com créditos esperadas (PCE) sobre os recebíveis comerciais, por meio da matriz de provisão, onde são utilizadas as taxas de inadimplência históricas sobre o fluxo de caixa esperado do contas a receber. Foi identificado que os recebíveis comerciais da Companhia possuem características comuns de risco num mesmo segmento de negócio.

Nessa abordagem foram definidos os principais conceitos utilizados no cálculo da provisão para perdas de créditos esperadas (PCE) da Companhia:

Definição dos agings por segmento de negócio;

Cálculo das perdas de crédito esperadas pelo média móvel do período histórico considerado (jan a dez de 2019).

O cálculo é o resultado da inadimplência histórica dos últimos 12 meses aplicado aos saldos do contas a receber em cada um dos agings em cada Unidade de Negócio; e

São considerados no cálculo todos os agings de faturas emitidas em aberto.

c. Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas ou ênfases no relatório dos auditores.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5 Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pela Companhia, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não- circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros

A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

As principais premissas relativas a fontes de incertezas nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro são:

- Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros e investimento reconhecido a valor justo;
- Transações com pagamentos baseados em ações;
- Impostos;
- Valor justo dos instrumentos financeiros;
- Provisões para perdas de crédito esperadas;
- Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas;
- Vida útil dos bens do imobilizado;
- Reconhecimento da receita.

A diretoria da Companhia apresenta, a seguir, uma discussão sobre o que considera como práticas contábeis relevantes para apresentação das informações financeiras da Companhia.

(i) **Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e outros afins. Incluem depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimento original de três meses ou menos, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor.

(ii) **Depósitos bancários vinculados**

Depósitos bancários vinculados são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de liquidação ou reposição de garantias de determinado empréstimo ou financiamento de curto e longo prazo. Esses depósitos são bloqueados ou com restrição de movimentação por força de cláusula contratual.

Instrumentos financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia for parte das disposições contratuais do instrumento.

Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

transação diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor justo no resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no resultado.

(iii.1)

Ativos financeiros

Ativos financeiros são geralmente classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado com base tanto: no modelo de negócios da entidade para a gestão dos ativos financeiros; quanto nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro

A classificação depende da finalidade dos ativos financeiros e é determinada na data do reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou alienações normais de ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas com base na data de negociação. A receita é reconhecida com base nos juros efetivos para os instrumentos não caracterizados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado

São classificados nessa categoria os ativos mantidos para negociação. Esses ativos financeiros são demonstrados ao valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes são reconhecidos no resultado. Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação se (i) for adquirido principalmente para ser vendido em curto prazo; ou (ii) no reconhecimento inicial é parte de uma carteira de instrumentos financeiros identificados que a Companhia administra em conjunto e possui um padrão real recente de obtenção de lucros a curto prazo; ou (iii) for um derivativo que não tenha sido designado como um instrumento de hedge efetivo.

Custo amortizado

Ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva manter o ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais

Valor justo por meio de outros resultados abrangentes

Ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto sua venda, bem como investimentos em instrumento patrimoniais não mantidos para negociação nem contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, a companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes.

(iii.2)

Passivos financeiros

Um passivo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento e inicialmente mensurado a valor justo. Caso não seja classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão reduzem ou aumentam esse valor.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

a. Outros passivos financeiros

Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos e financiamentos e debêntures) são mensurados pelo valor de custo amortizado.

Quando passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais modificados e tal modificação não for substancial, seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do período.

Contas a receber de clientes

As contas a receber são reconhecidas pelo regime de competência quando da prestação dos serviços e/ou venda para os clientes. Todas as contas a receber têm origem os serviços prestados ou as vendas de mercadorias pelas unidades de negócio da Companhia.

As contas a receber de clientes são reconhecidas pelo valor justo no momento da venda, ajustado pela redução ao valor recuperável sobre as contas a receber (provisão para perdas com créditos esperadas). A provisão para perdas com créditos esperadas é constituída quando há evidência objetiva de que a Companhia não conseguirá receber o montante total de acordo com os termos originais das contas a receber.

Foi adotada a abordagem simplificada para o cálculo da provisão para perdas com créditos esperadas (PCE) sobre os recebíveis comerciais, por meio da matriz de provisão, onde são utilizadas as taxas de inadimplência históricas sobre o fluxo de caixa esperado do contas a receber. Foi identificado que os recebíveis comerciais da Companhia possuem características comuns de risco num mesmo segmento de negócio.

Nessa abordagem foram definidos os principais conceitos utilizados no cálculo da provisão para perdas de créditos esperadas (PCE) da Companhia:

- Definição dos agings por segmento de negócio;
- Cálculo das perdas de crédito esperadas pelo média móvel do período histórico considerado;
- O cálculo é o resultado da inadimplência histórica dos últimos 12 meses aplicado aos saldos do contas a receber em cada um dos agings em cada Unidade de Negócio; e
- São considerados no cálculo todos os agings de faturas emitidas em aberto.

Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado pelo método de custo médio. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de venda.

Mensalmente, é feita a apuração e a contabilização da provisão para estoques de giro lento. São considerados como passíveis de provisionamento todos os itens do estoque sem movimentação há mais de um ano.

(v.1) Estoques - Outros ativos mantidos para venda

São representados pelos bens anteriormente componentes do ativo imobilizado da Companhia, e atualmente separados dos ativos de locação em função do objetivo de venda destes. Tais ativos

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

são mensurados em conformidade com os preceitos do CPC 16 (R1).

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos

As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.

A despesa de imposto de renda e contribuição social corrente é calculada de acordo com as bases legais tributárias vigentes no Brasil, na data da apresentação das demonstrações financeiras, que são 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240 para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido.

Periodicamente a Administração avalia posições tomadas em relação a questões tributárias que estão sujeitas à interpretação e reconhece provisão quando há expectativa de pagamento de imposto de renda e contribuição social conforme as bases tributárias.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras e sobre prejuízos fiscais e bases negativas. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação desses créditos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social.

Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável seja suficiente para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.

A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de cada período de relatório e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros sejam suficientes para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado.

Ativos mantidos para venda

Os ativos não circulantes ou grupos (contendo ativos e passivos) mantidos para venda ou distribuição são classificados como mantidos para venda se for altamente provável que serão recuperados primariamente por meio de venda ao invés do seu uso contínuo.

Os ativos, ou grupo de ativos, mantidos para venda, são geralmente mensurados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda. Qualquer perda por redução ao valor recuperável sobre um grupo de ativos mantidos para venda é inicialmente alocado ao ágio, e, então, para os ativos e passivos remanescentes em uma base pro rata, exceto pelo fato de que nenhuma perda deve ser alocada aos estoques, ativos financeiros, ativos fiscais diferidos e ativos de benefícios a empregado, os quais continuam a ser mensurados conforme as outras políticas contábeis da Companhia. As perdas por redução ao valor recuperável apuradas na classificação inicial como mantidos para venda ou para distribuição e os ganhos e perdas de remensurações subsequentes, são reconhecidos no resultado.

Depósitos judiciais

Os depósitos judiciais estão apresentados em valores atualizados monetariamente e estão apresentados no ativo não circulante.

Imobilizado: uso próprio e locação e uso operacional

Do imobilizado de locação e uso operacional provém a maior parte das receitas da Companhia, quer via aluguel somente, ou aluguel combinado com montagem e desmontagem.

O imobilizado de uso próprio consiste principalmente nas instalações para guarda dos equipamentos, escritório, benfeitorias, mobiliário e equipamentos necessários ao funcionamento

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

dessas instalações.

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.

Custos subsequentes são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável. O saldo residual do item substituído é baixado. Demais reparos e manutenções são reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos.

A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas apresentadas na nota explicativa 14, que levam em consideração a estimativa de vida útil-econômica dos bens. Terrenos não são depreciados.

Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado operacional.

O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados a cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

Intangíveis

Programas de computador (Software)

São avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável.

Custos associados aos desenvolvimentos desses softwares são capitalizados e os referentes à manutenção são reconhecidos como despesas quando incorridos.

Os softwares possuem vida útil definida e são amortizados no prazo de dez anos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

Ágio

O ágio resultante de uma combinação de negócios é demonstrado ao custo na data da combinação do negócio, líquido da perda acumulada no valor recuperável, se houver.

O ágio é alocado a Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) para fins de teste de impairment. A alocação é feita para as Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou, e são identificadas de acordo com o segmento operacional.

Redução ao valor recuperável de ativos

No fim de cada exercício, a Companhia revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver. Quando não for possível estimar o montante recuperável de um ativo individualmente, a Companhia calcula o montante recuperável da unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo, para esse fim a Companhia considera suas divisões como unidades geradoras de caixa. Quando uma base de alocação razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também são alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades geradoras de caixa para o qual uma base de alocação razoável e consistente possa ser identificada.

Ativos intangíveis com vida útil indefinida ou ainda não disponíveis para uso são submetidos ao teste de redução ao valor recuperável, pelo menos, uma vez ao ano e sempre que houver qualquer indicação de que o ativo possa apresentar perda por redução ao valor recuperável.

O montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos na venda ou o valor

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

em uso, sendo este último o método usado pela Companhia em seu teste de ágio reconhecível na unidade geradora de caixa "Construção". Na avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente pela taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos específicos do ativo ao qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi ajustada. Se o montante recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado for menor que seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado.

Quando a perda por redução ao valor recuperável é revertida subsequentemente, ocorre o aumento do valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) para a estimativa revisada de seu valor recuperável, desde que não exceda o valor contábil que teria sido determinado, caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida para o ativo (ou unidade geradora de caixa) em exercícios anteriores. A reversão da perda por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado.

Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

As provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão registradas pelo montante das perdas prováveis, observada a natureza de cada provisão. A Administração, apoiada na opinião dos seus consultores jurídicos, entende que as provisões constituídas são suficientes para cobrir eventuais perdas com processos em andamento. As provisões são mensuradas pelo valor estimado dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa no resultado.

Benefícios concedidos a empregados

Provisão para participação nos lucros e resultados

O acordo de participação nos lucros e resultados foi estruturado com o intuito de premiar os empregados, com pelo menos 90 dias trabalhados no ano base de 2019, em função do desempenho geral da Mills e, também, pelas suas competências individuais nas contribuições feitas ao negócio, dentro de sua respectiva área de atuação e cargo ocupado

O Programa de Participação Resultados de 2019 é baseado no atingimento do EBITDA ajustado, capturas de sinergias oriundas da combinação de negócios com a Solaris Equipamentos e metas corporativas e individuais.

O reconhecimento dessa participação, quando há, é realizado durante o exercício e o desembolso, quando devido, até o mês de abril do exercício subsequente.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Planos de opção de compra de ações

A Companhia oferece a determinados empregados e executivos planos de opção de compra de ações.

O valor justo das opções concedidas é reconhecido como despesa, durante o período no qual o direito é adquirido; período durante o qual as condições específicas de aquisição de direitos devem ser atendidas. Na data do balanço, a Companhia revisa suas estimativas da quantidade de opções cujos direitos devem ser adquiridos com base nas condições.

A Companhia reconhece o impacto da revisão das estimativas iniciais, se houver, na demonstração do resultado, em contrapartida da reserva de capital no patrimônio líquido.

Os valores recebidos, líquidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis, são creditados no capital social, quando as opções são exercidas.

Programa de incentivo com ações restritas

A Companhia oferece a determinados empregados e executivos um programa de incentivo com ações restritas. As outorgas realizadas nos termos do plano poderão conferir durante todo o prazo de vigência do plano, um número de ações que não exceda 8.779.322, correspondentes a 5% do capital social da Companhia na data de sua aprovação.

Com o propósito de satisfazer a concessão das ações restritas outorgadas nos termos do Plano de Ações Restritas, a Companhia utilizará, obrigatoriamente, ações mantidas em tesouraria, uma vez que não haverá emissão de novas ações a serem subscritas.

O valor justo das ações é reconhecido como despesa. Na data do balanço, a Companhia revisa suas estimativas da quantidade de ações cujos direitos devem ser adquiridos com base nos termos do contrato do plano (nota explicativa 20.d).

A Companhia reconhece o impacto da revisão das estimativas iniciais, se houver, na demonstração do resultado, em contrapartida da reserva de capital no patrimônio líquido.

Benefícios pós-emprego

Os benefícios pós-emprego concedidos e a conceder a ex-empregados são provisionados com base em cálculo atuarial elaborado por atuário independente, por meio de projeções futuras relacionadas a diversos parâmetros dos benefícios avaliados, como inflação e juros, entre outros aspectos. As hipóteses atuarias adotadas para o cálculo atuarial foram formuladas considerando-se o longo prazo das projeções às quais se destinam. Os ganhos e perdas atuariais são reconhecidos em outros resultados abrangentes na conta "Ajustes de avaliação patrimonial" e apresentados no patrimônio líquido.

Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, e são, subsequentemente, demonstrados pelo valor de custo amortizado. A metodologia do cálculo para cada empréstimo segue as condições particulares de cada contrato, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

As taxas e os tributos pagos para contratação do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo, e também são registrados na rubrica de despesas financeiras pela taxa efetiva de juros.

A Administração controla mensalmente os saldos de cada dívida através de controles gerenciais, no qual atualiza os indicadores financeiros (taxas de juros) conforme acordado em cada contrato.

Empréstimos e financiamentos são classificados no passivo circulante exceto pelas parcelas que podem incondicionalmente ser liquidadas após 12 meses da data de encerramento das demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Conversão em moeda estrangeira

As transações em moeda estrangeira são convertidas para reais usando-se as taxas de câmbio em vigor nas datas das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa cambial da data do balanço. Ganhos e perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração do resultado.

Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado.

Capital social

O capital social da Companhia é composto de ações ordinárias e sem valor nominal.

Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos.

Recompra de ações (ações em tesouraria)

As ações recompradas são classificadas como ações em tesouraria e são apresentadas como dedução do patrimônio líquido até que as ações sejam canceladas ou reemitidas. Quando da venda ou da reemissão subsequente, o valor recebido é reconhecido como aumento no patrimônio líquido, e o excedente ou déficit resultantes são reconhecidos como reserva de capital.

Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio

A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia, quando há, é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral.

O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido na demonstração de resultado.

Reconhecimento de receita

A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo como base a medição das etapas de execução dos serviços realizados até a data-base do balanço.

A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. A Companhia reconhece a receita quando transfere o controle sobre os bens ou serviços ao cliente e quando é provável que venha a receber a contraprestação a qual terá direito em troca dos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente.

São consideradas obrigações de performance as promessas de transferir ao cliente bem ou serviço (ou grupo de bens ou serviços) que seja distinto, ou uma série de bens ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente.

Não foram identificadas exceções no reconhecimento das obrigações de desempenho no que tange à adoção da IFRS 15/CPC 47. A Companhia identificou que suas receitas têm uma única obrigação de desempenho, conforme os contratos com clientes.

A receita de locação é reconhecida pro rata temporis no resultado mensalmente de forma linear de acordo com os contratos de locação de equipamentos, classificados como arrendamento operacional, não tendo recebimentos contingentes ou não canceláveis reconhecidos como receita durante a vigência do contrato.

A Companhia separa os componentes identificáveis de um único contrato ou de um grupo de contratos, a fim de refletir a substância de um contrato ou de um grupo de contratos, reconhecendo a receita de cada um dos elementos de forma proporcional ao seu fair value. Dessa forma, a receita da Companhia se divide em locação, assistência técnica, vendas, indenizações, vendas de seminovos e recuperações de despesa.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A receita de juros é reconhecida em base proporcional ao tempo, levando em consideração o principal em aberto e a taxa efetiva ao longo do período até o vencimento, quando se determina que essa receita será apropriada à Companhia.

A receita de dividendos de investimentos é reconhecida quando o direito do acionista de receber tais dividendos é estabelecido (desde que seja provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir para a Companhia e o valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade).

Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre as vendas.

Resultado por ação

O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apresentados, nos termos do CPC 41 e na IAS 33.

Base de elaboração

As mesmas práticas contábeis, métodos de cálculo, julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas foram seguidos nas informações trimestrais tais como foram aplicadas nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019, divulgadas nas notas explicativas n°s 2 e 3. Tais demonstrações foram publicadas na CVM no dia 27 de março de 2020 nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Base de consolidação

As demonstrações financeiras consolidadas compreendem as demonstrações financeiras da controladora e de suas controladas. O controle é obtido quando a Companhia detém, direta ou indiretamente, a maioria dos direitos de voto ou estiver exposta ou tiver direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar esses retornos por meio do poder exercido em relação à investida.

Investimentos em entidades contabilizados pelo método da equivalência patrimonial

Os investimentos da Companhia em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial compreendem suas participações em empresas controladas.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

10.6 Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

a. os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como: (i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos, (ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos, (iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços, (iv) contratos de construção não terminada, (v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos

A Companhia não detém ativos e passivos relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras dos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Na avaliação dos diretores, não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

10.7 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:

a. *como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras da Companhia*

Na avaliação dos diretores, não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

b. *natureza e o propósito da operação*

Na avaliação dos diretores, não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

c. *natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor da Companhia em decorrência da operação*

Na avaliação dos diretores, não há itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia dos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8 - Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios da Companhia, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a. Investimentos, incluindo: (i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos; (ii) fontes de financiamento dos investimentos; e (iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

A Companhia baliza sua política de investimentos de acordo com as perspectivas de demanda nos seus mercados de atuação, sua geração de caixa e a disponibilidade de crédito no mercado. Como forma de garantir os recursos necessários para a implementação do seu plano de investimentos, a Companhia instituiu uma reserva estatutária de expansão, para a qual os acionistas poderão destinar até 75% do lucro líquido ajustado, desde que a referida reservação ultrapasse o limite de 80% do capital social subscrito da Companhia.

Nos anos de 2019, 2018 e 2017, como a Companhia apresentou prejuízo líquido, não houve constituição de reserva.

A seguir apresentamos quadro comparativo dos investimentos realizados em 2019, 2018 e 2017:

	2018 (A)	2019 (B)	(B)/(A)
Capex Total	-4,5	-10,0	120,8%
Ativos para locação	-1,6	-4,6	182,3%
Construção	-0,4	-0,1	-66,7%
Rental	-1,3	-4,5	249,8%
Corporativo e bens de uso	-2,9	-5,4	86,5%

No ano de 2019, a Companhia investiu R\$10,0 milhões, sendo R\$5,4 milhões destinados principalmente para benfeitorias e adequações de filiais e R\$4,6 milhões para ativos de locação.

Investimentos Orçados para 2020

Após o evento do COVID-19 a previsão de investimento da Companhia para o ano de 2020 está sendo reavaliado.

A Companhia pretende financiar seus investimentos com (i) caixa gerado em suas próprias atividades, e (ii) endividamento, através de empréstimos e financiamentos junto ao mercado e às principais instituições financeiras do Brasil e a emissão de títulos de dívida. Para operações estratégicas, quando necessário, a Companhia pode recorrer ao capital dos seus acionistas ou de terceiros, mediante a emissão de ações.

a. Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia

Em 10 de maio de 2019 foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária foi aprovada

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a incorporação, pela Companhia, da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A. ("Solaris") e foram praticadas todas as demais medidas necessárias à conclusão da combinação de negócios entre a Mills e a Solaris ("Combinação de Negócios").

A Combinação de Negócios consolida o protagonismo das duas empresas no mercado brasileiro de locação de plataformas aéreas e resulta num mix de produtos mais atrativo, com uma frota total de aproximadamente 9 mil equipamentos, o que também gera uma maior capacidade para atender os seus mais de 6 mil clientes ativos e os potenciais clientes dos mais variados setores da economia e regiões do Brasil.

Em decorrência da Combinação de Negócios, foram emitidas pela Companhia 76.056.038 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal em favor dos acionistas da Solaris, os quais receberam, então, 0,4927615448 ações da Mills para cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da Solaris.

Também foi celebrado um Acordo de Acionistas entre Andres Cristian Nacht, Jytte Kjellerup Nacht, Francisca Kjellerup Nacht, Tomas Richard Nacht, Antonia Kjellerup Nacht, Pedro Kaj Kjellerup Nacht, Snow Petrel, S.L. (em conjunto "Grupo Nacht"), SCG III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Sullair Argentina S.A., o qual regulará o exercício dos direitos políticos e econômicos destes na qualidade de acionistas da Companhia, o que inclui, entre outras disposições: (a) que o Grupo Nacht permanecerá como acionista controlador da Mills, tendo o direito de nomear a maioria do Conselho de Administração da Companhia; (b) que a SCG III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e a Sullair Argentina S.A. terão certos direitos de veto relacionados à deliberação de determinadas matérias pela Companhia; e (c) restrições padrão de mercado para a transferência de ações vinculadas ao acordo de acionistas.

Com a otimização das operações, as melhores práticas de ambas as empresas e a absorção de sinergias, a a Companhia terá melhores perspectivas de crescimento e rentabilidade, gerando valor para seus acionistas.

c. Novos produtos e serviços, indicando: (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; (ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; e (iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

A Companhia adota diversas iniciativas ligadas à inovação e novas tecnologias, sendo que em setembro de 2019 foram lançados três projetos que visam melhorar a experiência do cliente (i) Filial Remota, (ii) In Client e (iii) Telemetria – Conectar Equipamentos.

A diretoria da Companhia acredita que prover soluções inovadoras é uma marca constante de suas atividades e um aspecto essencial para fidelizar clientes. Nesse sentido, embora a Companhia não realize internamente atividades de pesquisa e desenvolvimento, visita anualmente as principais feiras nacionais e internacionais de

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

equipamentos do setor industrial e de construção para conhecer as principais inovações tecnológicas disponíveis para a indústria em que a Companhia atua. Além disso, representantes da Companhia visitam as fábricas dos principais fabricantes, nacionais e internacionais, de equipamentos, bem como canteiros de obras no mundo todo para avaliar o funcionamento e a operação dos equipamentos de ponta disponíveis para aquisição.

A Companhia não desenvolve novos produtos e serviços, portanto, não incorre em gastos referentes à área de pesquisa e desenvolvimento. Grande parte da tecnologia e inovação presente nos equipamentos e oferecida aos clientes da Companhia provêm de seus fornecedores. A Companhia muitas vezes aperfeiçoa a tecnologia e adapta a cultura e metodologia construtiva brasileira. Para isso, a Companhia busca adquirir ou licenciar novas tecnologias de terceiros em condições aceitáveis no mercado nacional e internacional, preferencialmente com fornecedores habituais com os quais a Companhia busca estabelecer parcerias de longo prazo. Como exemplo de tais parcerias, a Companhia formou, em 1996, uma associação com a empresa alemã NOE Schaltechnik, que lhe garantiu uma licença para manufaturar e distribuir as formas NOE, que eram constituídas por painéis modulares de aço e alumínio (em substituição à madeira), uma inovação no mercado brasileiro.

Com seu time de projetistas e engenheiros, a Companhia já desenvolveu internamente sistemas especiais sem incorrer em investimentos significativos, como por exemplo o SM Mills.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante***10.9 Comentários sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção***

Não há outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional nos exercícios sociais de 2017, 2018 e 2019 e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção.

Por ser uma empresa de serviços com público alvo principal bastante segmentado, os investimentos em publicidade concentram-se em ações direcionadas, sejam elas marketing direto, e-mail marketing, ações de relacionamento ou publicidade online. Ademais, como os serviços prestados pela Companhia consistem, na sua grande maioria, em atividades ligadas à construção e revitalização de espaços em geral, a Companhia prioriza o patrocínio de projetos focados na reconstrução e na valorização do espaço urbano ou que utilizem os equipamentos da Companhia. Seguindo esta linha, por dois anos consecutivos, 2016 e 2017 apoiamos o Rio H2K, festival internacional de danças urbanas no Rio de Janeiro, onde os equipamentos da Mills foram utilizados no cenário, na sinalização dos espaços e também como apoio aos artistas nas apresentações de dança. Estivemos presentes também no Art Rua, evento que apoiamos desde 2013, fornecendo equipamentos para a pintura de grandes painéis, criando um novo espaço para a cultura urbana na capital carioca. Em 2018 nossos equipamentos de construção civil fizeram parte do projeto ColaborAmérica, contribuindo na construção dos cenários, desde a entrada principal aos palcos dos workshops e palestras. Também em 2018 apoiamos o projeto MAUP, Museu de Arte Urbana do Porto no Rio de Janeiro, um museu a céu aberto do mundo com cerca de cinquenta obras catalogadas. Em 2019 participamos com a JLG no projeto do Aquário Urbano. Em parceria com a JLG nós disponibilizamos dois equipamentos para que murais de arte urbana fossem desenvolvidos no centro de São Paulo. Ao todo foram 10.000 m² de pintura, tornando a ação a maior intervenção de arte urbana do mundo, maior pintura Freestyle e Maior conexão VR simultânea.